כט.

משנה:

שלש כיתות של נשים שיש להן קנס:

מתני' אלו נערות. דוקא נערה– משהביאה שתי שערות עד שתבגר[1], והם ששה חדשים שבין נערות לבגרות[2]– אבל קטנה[3] ובוגרת אין להם קנס: **שיש להן קנס.** אם אנסה[54] אדם, נותן לאביה[6] חמשים כסף[7], כדכתיב, "ונתן

---

1 כשאומר רש"י "משהביאה," לא בא לפרש איזה מין נערה, שכל נערה כן. אלא, בא לפרש מה היא נערה. (משמע שלא כל כך פשוט מה היא נערה, ולכיך רש"י לפרש אותו. כמו כן נראה מגמ', שנראה שבבריי' של י"מ ורבנן בעמוד זה, י"מ מבאר מה היא נערה. עי' בהערות שלנו על גמ'.)

2 לשון זה קלת מוזר. הם ששה חדשים של נערות, לכאו', והם בין קטנות לבגרות. לכיך לומר שכשאומר שהם בין נערות לבגרות, מכוון לומר שהם בין תחילת נערות לבגרות.

3 גמ' ידייק כן לקמן (כט.). זה רק שיעת רבי מאיר, אבל רבנן חולקים עליו. עיין בתוס' ד"ה נערה אין קטנה לא, ועיין בביאורים שלנו עליו, שנמצא שיש שני דרכים לקרוא לאותו גמ', ויש לדון אם יש, באמת, דיוק מן המשנה שאומר כן, או לא, אלא שיודעים כן סובר המשנה. אולי ממה שרש"י מעורר כן על המשנה עצמו משמע כלד ראשון. אבל, אינו מוכרח כלל.

ויש להעיר שאין לדחות לומר שרש"י כאן לא בא אלא להקדים ולהסביר דיני קנס, שהרי רק רבי מאיר סובר כן. אילו היה בא רש"י לבאר לנו דיני קנס, היה לו להזכיר (גם) שיעת רבנן. אז, לכיך לומר שרש"י אומר כן בתוך ביאור המשנה. זהו הסיבה שיותר מסתבר לומר כלד ראשון. ותו"ת.

4 רש"י כאן מבאר באיזה קנס מיירי משנה, שמשנה עצמו לא מפרש.

5 רש"י בא לבאר איזה מין קנס מחייב המשנה (שהמשנה לא מבאר). ולכאו' יש לדון למה רש"י נקט אונס, ולא פיתוי (או אונס ופיתוי). עיין בגמ' לקמן (מא.). אבל, קשה, לפי מה שמבאר תוס' (ד"ה וליתני) שם, שאז היה לו לומר פתיתי כאן, כדי לפרש חידוש יותר גדול. (ויש לדון, שאולי רולה שהסיפא יהיה באותו ליור, ושם יש חידוש יותר גדול באונס. ויש לדון, שהיה לנו לנקוט סיפא אגב ריסא, ולא ריסא אגב סיפא, כמו שכ' תוס' בבריתות (יב:), וכמו שמשמע מגמ' בזבחים (לא:).) ועיין במה שנפרש על אותו גמ' בע"ה.

ועיין בגמ' סנהדרין (עד.), שלפי מקלת הסיעות מוכרח להיות שמשנה שלנו רק בפיתוי, ולא באונס. (אולי זה רק בבבא שליסי, ולא בכולו. גם אפשר שמוכרח מאחרים (עיין שם) שמשנה שלנו רק באונס. אז, רש"י לכיך לבאור להיות כאחד ולחלוק על אחד. בחר מה שיותר מסתבר לו, או בחר כשיעה שבא ראשונה, או בחר כהו"א (כדרך רש"י)).

נראה שכוונת רש"י הוא גם לבאר שאף שכתוב כאן "יש לה קנס," לא מכוון לומר שהקנס בא לה, אלא בא לאביה. ואם תאמר, אז, מהו הפירוש של "יש לה." ויש לומר שאומר שיש במעשה לה קנס. גם יש לומר שהקנס הוא, בעצם לה, אלא שאב נוטל אותו. גם יש לומר ש"יש לה" אומר שהיא נשמרת מן הקנס, שמחמת קנס זה, לא נבעלת. אז, "יש לה" אומר שיש לה הנאה מן הנקס.

האיש השוכב וגו'" (דברים כב): **הבא על הממזרת.** בגמרא פריך: אבל כשירות לא? ומשני: פסולות איצטריכא ליה לאשמועינן[8]: **נתינה.** מן הגבעונים[9], והיא אסורה לקהל, דדוד גזר עליהם[10], כדאמרינן ביבמות[11] (ד' עח:), **ועל**

כתבנו לעיל שאולי יש סיבה שיקלס לה, אלא שאב זוכה בה, עד שסיבה כזה גורם שיחייב לשלם לו. זה דיון גדול שלריך לדון בענין קנס לאב. זה קלת קשה לדון בו, כיון שאין זה ממון, ואין לדון מהו פיי"ר. (כמובן, בנידון זה, לריך לעיין בגמ' לקמן גבי מת האב.)

אבל, לכאו', היה אפשר להקשות כ"ל ליווה תורה שיקבר את הממון או יאבד אותו באופן אחר.

יש לתרץ לזה שלש תירולים פשוטים- אולי מפני שרולים שיהיה תובע (כן אומר גמ' בב"ק (לח.)), שאז יותר מסתבר שייעשה, ואולי מפני שאוששים שיאבד את הממון באופן שנהנה ממנו קלת, ואולי מפני שרולים לקיים קלת פיי"רנס. (לריך לומר, אז, שיש ענין של פיי"רנס שהוא קטן עד שלא חייב ממון מחמתו. אבל, הוא גדול די עד שלמי שהוזק יכל הכסף של הקנס.)

בשלש אלו, יש סיבה שהולך לאב ולא הולך לזקני השוק. לראשון, יהיה שאב יהיה התובע הכי טוב, ולשני, יהיה שבוודאי לא רולה שהממון ילך לאב, ששונא אותו (אז, אולי אינו רק שאז מאבד את הממון לגמרי, בלי הנאה, אלא שגם מהנה את מי ששונא אותו, וזה גורם לו עוד לער.), ולשלישי, יהיה שרק לאב הוא קלת פיי"ר.

אז, הדיון יהיה אם סיבה זה עושה שילך לאב (אפשר שיש לאב יותר סיבה משיש לבת, ואפשר שיש מניעה על הליכתו לבת (למשל, אז חוטא נשכר או כדו'). כמובן, קשה לומר כן באונס. עיין בדיאורים, שדנינו בזה קלת.), או סיבה זה עושה שילך לבת, אלא שזכות אב לבת גורם שהולך לו. (נראה שכל הלדדים שכתבנו על האב יכולים להיות על הבת גם כן. ויל"ד גבי מפותה.) ותתשב.

ראיתי בשלמי כהן (ספר ליקוט) שהעיר על זה, וכ': "האחרונים הק' אמאי נקט רש"י דוקא אונס, הא אף במפתה יש קנס. והפנ"י כתב דמשום גיורת ומשוחררת דקנסא לעלמה, וא"כ במפותה עשתה מדעתה ומוחלת [כדתנן לקמן מ. ביתומה, ועי' בגמ' לקמן לב. ולה.]."

6 לכאו', בא רש"י לבאר ש"יש להן" לא אומר שיש להן קנס, אלא אומר שיש לאביהן קנס. מה שנקרא "יש להן" אולי הוא מפני שבא על ידי ביאתם ("יש להן" רלה לומר שיש להן הדין שביאתם מחייב קנס), או מפני שבעלם בא הקנס להן, אלא שאביה נועלת (כמובן, לא מוכח שזה נכון), או מפני שנהנית מן הקנס (שמחמת זה לא נבעלת).

7 הוא חמישים שקל כסף. רש"י רק מבאר חמישים כסף כיון שרק זה כתוב גבי אנוסה.

8 לא ממש תי' כן גמ'. אלא, גמ' אומר, "הכי קאמר אלו נערות פסולות שיש להן קנס." לכאו', כדי שמש"א רש"י כאן יסתדר עם מש"א הגמ', נלטרך לפרש שרש"י מבאר שהגמ' תי' שמשנה שלנו רק דן בסוג מיוחד של חייבים קנס, והם הפסולים שיש להן קנס. הסיבה שדן באלו הוא שרק באלו יש חידוש.

9 עיין בלשון רש"י, שכ', "מן הגבעונים." לריך ביאור ל"ל אמר "גבעונית." נראה שיש שני מיני גבעונים- גריס וגוייס. רש"י לפרש שאין דין זה אלא באחד מהם. (מסתמא, הוא רק בגר, כמו שכ' תוס'. ועיין, בע"ה בחלק הביאוריס.)

שם "ויתנם יהושע חוטבי עצים ושואבי מים וגו'" (יהושע ט) קרי להו[12] נתינים[1413]: **כוהית.** קסבר גירי אריות הן[1615], ושנן בלאו "לא תתחתן בם" (דברים ז)[1817]: **ועל השביעה.** ישראלית[19] שנפלית פחותה מבת שלש שנים[20],

---

10 עיין ברש"י זה, ועיין בתוס' ד"ה הבא על הנתינה. נמצא שחולקים בביאור מה שרצו להתיר בגמ' יבמות (עח:). יש להעיר שלרש"י (עיין שם, שאין הכרח שרש"י סובר כן. רק רצה לומר שרש"י יכול להיות סובר כן. (כיון שסובר, בקושייתו על רביתו תס, שביאור זה מוכרח בגמ', מניח תוס' שרש"י סובר כן. אבל, אפשר שרש"י סובר כרבינו תם בביאור אותו גמ'.אבל, לא נראה כן, ממה שתחילת גמ' דן בגזירת איסור לפי רש"י.)), נמצא שכלל אחד של גמ', התירו איסור נתינה. אז, כל המשניות שהיס באיסור נתין לריכים להיות לאו דווקא (כמו שכ' תוס' בקושיות הראשונות שלו) או קודם שהתיר רבי (או מדברים על קודם אותו זמן). ותחשב.

11 עיין בגמ' שרש"י מביא. שם, מספר שהיה רעב, והיו הרבה בני אדם מתים. חפש דוד למצוא הסיבה לרעב (כדי שיעבור את הרעב), ומצא שהיה מפני שלא התאבלו על שאול ומפני שגרם שאול מיתת גבעונים (כיון שלא עבד על מיתת כהנים שהיו מאכילים להם). כדי לפיים להם, נתן להם דווד שבעה מבני בית שאול שהגבעונים ימותו אותם.

לריך ביאור איך היה מותר לדוד לעשות כן, שאין דוחים נפש מפני נפש. (אגב, לא כל כך פשוט לי למה. לכאו', הוא מפני שלא יודע אם הוא יותר עוד שזה יקרה או זה יקרה (אבל זה קלת מוזר כאן, שמסתמא יותר עוד שמעט בני אדם ימותו. ויל"ל.), ואז אין לעשות מעשה. (במילים אחרים, מאי חזית דדמא דידך סמיק עפי.) אף שאין מעשה זה מעשה הריגה, אלא גרמא, לריך לומר שעדיין אין לעשות אותו. ותחשב.) לריך לליין לרש"י בסנהדרין (עב:) (באמת, מביא תוספתא) שמקשה למה היו בני העיר יכולים לתת שבע בן בכרי ליד יואב של לבא של דוד. תי' אחד הוא שכבר היה חייב מיתה (שהיה מורד במלכות), ותי' שני הוא שבין כך ובין כך היה מת. אז, אולי על פי תי' שני יש לתרץ כאן. אבל, לא נראה שהוא כל כך פשוט, שהרי אין הכרח שהיו מתים, ש"שבע שנים הוה כופני..." ו"שבע שנים הוה מותנא..." כמו שאומר גמ' בסנהדרין (כע.). אפשר לאחות שזה רק דבר שבני אדם אומרים, אבל אינו אמת. אבל, עיין בגמ' בבא מליעא (נע.) שמקשה ממה שאומרים אנשי.

12 יש להעיר שמגמרא ביבמות יולא שהיוס, שאין בית המקדש קיים, אין גזירת יהושע קיים, אלא יש גזירה אחרת, והוא גזירת דוד. אז, מעניין ששם שלהם בא עדיין משם שבא מגזירת יהושע. אפשר שכיון שהיו קרואים כן, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו נקראים כן אף לאחר מכן. גם אפשר שמשנה כתוב לפני חורבן בית המקדש, וגמ' שאומר לשון זה אומר כן אגב משניות. ותחשב.

ודע שלכאו', היה אפשר לומר שנקראו כן כיון שדוד נתן אותם לעבדות. אפשר לומר שלא לכן נקראו כן, כמו שכתבנו לעיל. גם אפשר שלא סומך על מה שנתן אותם יהושע להיות עבדים, אלא על לשון קרא.

13 איני יודע למה לא נקראו "נתונים," אלא "נתינים."

14 יש כאן הרבה הערות על רש"י זה, והם בתוך ביאורים שכאן על תוס' ד"ה הבא על הנתינה.

15 בענין גירי אריות, נראה שיש שני לדדים. חולקים ביבמות (כד:) אם אשה שנתגיירה שלא לשם שמים נחשבת גר. אז, יש לומר שכולי עלמא מודו שנתגיירו כותים כדי להינלף מן האריות, אלא שחולקים אם גר כזה נחשב גר. (לשון דיון של הגמ'– אם הם גירי אריות או גירי אמת- לא משמע כן.) גם אפשר שחולקים אם כותים נתגיירו מחמת האריות או לשם שמים. (אף שנתבאר מן הקרא שמחמת האריות נתגיירו, יש לומר שזה האיר עייניהם לרעת דרכיהם, וחזרו בתשובה ואף נתגיירו.)

ואם תאמר הרי כל שני אפשר רק אם נאמר שלריכים לגייר לשם שמים. אבל, שם ביבמות פוסק שלא לריכים. ויש לומר שלכולי עלמא גר לריך לקבל מלוות. אולי, אז, חולקים אם קבלו מלוות בלל. יש לדון אם המחלקת היא אם קבלו בפה או אם גם קבלו בלב. ויש לדון אם נאמר דברים שבלב אינם דברים, שאולי יש כמעט אומדנא כאן. לא נראה כן.

עוד הבנתי שיש פשעים אחרים. אפשר לומר שאותו שיעור סובר, כמו שפרשנו, שרק מהני אם מכוון לגירות, אלא שמניחים שגר סובר כן, אף אם בא לפנינו ואומר שעושה כן כדי לישא לישראלית. אבל, לא פשוט שזה בכל ליור. לא מסתבר שאדם יגייר רק כדי לישא ישראלית- אותו דרגה של רלון שיש לו בגיור לשם שמים עד שרולה לגייר ולישא ישראלית די לעשות שגיור שלו הוא לשם שמים. אבל, אם מגייר מחמת אריות, אולי אין מתשבה לשם שמים מספיק. ותתשב. אז, אולי חולקים אם יש בזה מספיק, או שחולקים מה כוונו. (כמובן, אפשר שיחלקו לפי זה בדיאור השיעור שסובלת שגרים שלא לשם שמים כשרים הם.)

גם אפשר לכדד שאף אם אין לריכים גיור לשם שמים, לריכים גיור לשם גיור. אבל, כאן, לא מגייר כדי להיות גר, דהיינו, שיש דבר עוד בהיותו גר, אלא כדי שלא להיות גוי, שיש דבר ברע בהיותו גוי. אבל, כמובן, כמו בכל ליור, לא פשוט איך להגדיר את זה. ותתשב.

גם יש להעיר על רש"י שלא כל כך פשוט שיהיה לאו בגוי. עיין בגמ' ע"ז (לו) שדן בזה.

16 אגב, אם נאמר שלא נתשב גר, ונאמר שדוד גזר כדי שלא ישאו לנתיים, קשה למה לריך גזירה, שלכאו' היו גוייס, שהגיור שלהם היה כדי להינלל מן היהודים. ותתשב.

17 מזכיר רש"י שני נקודות כאן. הראשונה היא שסבר שהם גירי אריות, והשנית היא שאז הם בכלל הלאו של "לא תתחתן בם." תוס' ידון אם הראשון הוא נכון או לא, אבל אנו נדון למה רש"י סובר שנקודה שנית נכונה. לכאו', יש לדון אם רש"י סובר שהיא נכונה, ואז בה מפרש את המשנה, או שרש"י סובר שהיא נכונה מחמת המשנה, שבלי זה, אין לאו במשנה שלנו. לכל שני, יש להעיר שאין הוכחה שחידוש של ליור זה- בא על כותית- הוא שיש קנס אף שהיא נאסרה בלאו, ויכול להיות שהחידוש הוא שיש קנס אף על פי שהיא גויה (ושאין קושיית תוס' נכונה). כן ילערך תוס' לפרש (כמו שנבאר בדיאוריס, בעה"י).

ודע שלריך ביאור למה רש"י סובר שכותים הם בכלל לאו של "לא תתחתן בם." עיין בגמ' ע"ז (לו:), שם מבואר, לכל הלדדים, שבכעין זה, אין לאו של "לא תתחתן בם." (אגב, גם מבואר שם גגד מסקנא של רבא ביבמות (עו.). זה נוגע מאד לתוס' ד"ה על הנתינה.) אולי לריכים לומר שרש"י רק אומר שיש לאו מדרבנן (כ"ל, דין מדרבנן מחמת לאו זה.) אז, אין כל כך הוכחה לומר, כמו שאומר תוס' בתחילת ד"ה על הכותית, שחולק על מסקנא של רבא.

18 גם בזה לריך לעיין בדיאוריס שלנו על תוס' (בד"ה כותית).

19 איני יודע מה מוסיף רש"י במילה זה. לכאו', לא בא למעט גויה שנפדה פחותה מבת שלש ונתגיירה אז, שלא נבעלה קודם לכן באופן שיעשה שאינה בתולה. אולי בא לומר שזה חידוש גם גבי ישראל, שלא רק חוששים שבאו על גויה, אלא אף חוששים שבאו על ישראל. יש נפקא מינא לזה לענין שבויה שגדולה משלש שנים. גם יש בזה מעליותא, שמבאר למה אין גיורת כבר נכלל בזה.

20 רלה לומר, מבת שלש שנים ויום אחד.

דבחזקת בתולה היא, שאפי' נבעלה בשביה בתוליה חוזרים[21]: **ועל אשת אחיו.** שנתקדשה[22] לו לאחיו וגירשה[23], שאין בה מיתה[24] אלא כרת: **ועל אשת אחי אביו.** שנתקדשה לו וגירשה[25]: **אע"פ שהן בהכרת הרי אין בהם מיתת ב"ד.** וכרת[26] לא פטר ליה מן התשלומין[27]:

גמרא:

ביאור מיעוט קטנות:

ר"מ היא. כדמייתי ברייתא[28] לקמיה: **יש לה מכר.** יש לאביה בה זכייה למכרה לשפחות[29]: **ואין לה קנס.** שהבא עליה אינו חייב קנס: **ואין לה מכר.** כדתניא (ערכין דף כט:): יכול ימכור אדם את בתו כשהיא נערה? אמרת

---

21 מדיבור זה של רש"י, רואים שני דברים. רואים שמניחים שנבעלה, ורואים שמה שנחשבת בתולה אף אחר הביאה הוא שבתוליה חוזרים. עיין בביאורים שלנו על הגמ', שדנינו בנקודות אלו.

לכאו', זה נכון לשאר הליוכים גם כן. אף שרק כתב כן רש"י בשבוייה, לכאו' זה רק מפני ששבוייה היא האחרונה. אבל, יש לדון למה רש"י מפרש כן באחרונה, שהיה לו לפרש כן בראשונה. ויש לדון, שהם, בענין אחד, כמו ליור אחד. אז, יש לומר ששהה עד סוף ביאור הליור, ואז הוסיף ביאור שלו. (היה אפשר לחלק לומר שאם יש להם שליטה עליה, יותר מסתבר שבאו עליה. אז, רק כאן חוששים שבא עליה. יש להוסיף שאולי בשאר, שאם באו עליה, מסתבר שהיה קלת בדלון, שלא היו להם כל כך שליטה עליה, יש חשש שתזנה אחר כך. אז, אולי בהם לא די שביאה פחותה מבת שלש לא משיר בתוליים.)

22 צריך להיות שרק נתקדשה, ולא נישאת, שאילו נשאת, לא נניח עוד שהיא בתולה, ואז לא יחייב קנס.

23 יש שני לוכיים לפירוש זה. הלוכך הראשון הוא שבלי זה, תהיה אשת איש, ויחייב מיתה עליה. (אפשר שכן אומר תוס' בהמשך דבריו.) לזה, לא היה צריך לגרש אותה, שגם היה אפשר להוקיים אותו כשמת אחיו. אבל, יש לוכך שני, והוא שצריך להיות שלא מקיים בביאה זה מצות ייבום, שאם מקייים, מותר לו לבעול אותה, ואפילו בעל כרחה. אז, לא חייב קנס, וגם אין עליו חיוב כרת. בלוכך שני, עיין בתוס' ד"ה ועל אשת אחיו. יש לדון כ"ל יפרש רש"י כירושלמי. אולי לא היה לו, או אולי לא ידע אותו. גם אפשר שרש"י רצה לבאר שני הלוכיים ביחד.

24 יש לדון בקריאת מילים אלו של רש"י. נראה שיש שני מהלכים לקרוא מילות רש"י. אפשר שרש"י קאי על איסור אשת אח, ואומר שאין בו מיתה, אלא רק כרת. גם אפשר שקאי על ליור של אשת אח כשכרב גירשה, ואומר שכיון שגירש אותה, אין בה מיתה, אלא כרת.

25 זה מפתר לוכך ראשון של רש"י בד"ה ועל אשת אחיו (שרק אותו לוכך שייך כאן).

26 מלשון רש"י משמע שכשהוא פטור, הוא העונש שפוטר אותו. בע"ה, נדון בזה באיזה מקום.

27 עיין בהערות שלנו על הגמ', שדנינו איך לקרוא לזה. מדיבור המתחיל של רש"י, וכן מביאור של רש"י, נראה שצריך לומר כפשט ראשון שכתבנו שם (שלא שני, מה שאמר רש"י הוא ממש כפל מה שאמור במשנה, ולא היה צריך להזכיר אותו).

ק"ו– מכורה כבר יוצאה עכשיו; שאינה מכורה אינו דין שלא תמכר?!: **מבת ג' שנים ויום אחד.** שהיא ראויה לביאה: **מכר לא.** בתמיה:

כט:

אף קנס במקום מכר. ומשום קנס נקט בת שלש, אבל למכר מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות[30]:

ביאור שקלו"ט ל"ל ממעטים בבא ראשון ושלישי:

ואמאי. יש להן קנס, לנערות פסולות[31]: **איקרי כאן כו'.** אמתני' מקשי: **ה"ג נערה נערה הנערה.** בלונס כתיב, "כי ימצא איש נערה בתולה וגו'," וכתיב בתריה, "ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה," ודרשינן "נערה" יתירה וה"א יתירה ד"הנערה," דמצי למיכתב "ונתן לאביה.": **חד לגופיה.** לכשרה: **בתולה בתולות הבתולות.** במפתה כתיב, "וכי יפתה איש בתולה," וקרא אחרינא בתריה, "כסף ישקול כמוהר הבתולת," ומצי למיכתב, "כמוהר בתולות"– הא תלת, דדרשינן "ה'" יתירה ו"בתולת," דמצי למיכתב "כמוהר" ולשתוק: **ההוא מיבעי ליה.** ההוא "הנערה"– הא דלא כתיב "ונתן לאביה[32]"– מיבעי ליה לכדאביי: שאם לא הספיק האב להעמידו

---

28 עיין במה שכ: לא כל כך מצוי לרש"י להעיר דבר כזה. היה אפשר לשנות גי' קלת ברש"י, ולומר משנה במקום ברייי, ואז לעיעון שרש"י מכוון לתירוץ של תוס' בד"ה נערה אין קענה לו. (לא רק מפרש כן לתי' לקושייתת תוס', אלא אף מפני שעי"ז אולי מש"א גמי הוא חלוק. ויש לדון בזה; עיין במה שהערנו על רש"י במשנה.) ותחשב.

29 משמע שמה שקרה אחר שנגדל הוא שאביה אבד זכותו. היה אפשר לפרש שהיא נשתנה עד שאי אפשר לקנות אותה. אז, ממילא אין לאביה זכייה בה. (המשל לזה יהיה ככה: אם מתה, אביה לא יכול למוכרה. זה מפני שהיא לא יכולה להימכר.) ודע שאפשר שכך כוונת רש"י, שלמעשה אביה אבד זכותו. אבל, יותר נראה שרש"י ממש אומר שהוא אבד את זכות שלה, ולא שאי אפשר לקנות אותה, והראיה לזה הוא שיכולה למכור את עצמה. (זה מניח שדין עבד עברי הוא גם באשה, שגם היא מוכרת את עצמה. איני יודע אם זה נכון; לריכים לבדוק.)

30 עיין ברשי. לכאו', מבאר שרבנן רק מדברים במקום שיש שניהם, ואז לא מזכיריים שיש מכר בפחות משנה משלש שנים. אז, ק"ק כ"ל תי לקי' גמי שרק דנים בקנס. לריך לומר שרק יכוליס לדון בנשים מיוחדות (עבל פי קנס שלהם), אבל לא יכוליס לדון בדיניים מיוחדים (כמו קנס). לריך ביאור. גם אפשר שרש"י רלה לומר שרק בזו לחלוק עבל רבי מאיר, וממילא רק הזכירו דיניים שיש בהם קנס. אבל, אז מה שהקשינו הוא יותר קשה, שבוודאי רק יזכירו קנס. לריך לומר, אולי, שכיון שרבנן דנים באותו אשה, מוכרחים להזכיר דיניים הדומים לדין שמזכיר. ותחשב.

31 נמצא שרש"י קורא לבבות ראשון ושלשי בלשון זה, וממעט בבא שני. עיין בתוס' ד"ה והבא עבל הגיות שג"כ כ' כן. אבל, פשעות הגמ', שאומר שמשנה רק דן בפסולים, לא משמע כן. לריך לומר שיש שני ביאורים למילת פסולים, ושאחד רק אומר אסור. אז, יש לדון כ"ל רק אומרים אסור.

32 אין לומר שמחמת זה גם לריך לומר "הנערה," שהיה אפשר לעיעון שדורשים מן הה"ה, שאומר שלריך להיות כמו שהיתה בשעת האונס, שהרי אז תיי אחרון של גמי לא מהני, שעדיין יש רק פסוק אחד, ששני הפסוקים כאן נלרכים. ותו"ת.

בדין עד שמתה, פטור: **לאבי הנערה.** משמע שהיא קיימת[33]: **מיבעי ליה לג״ש.** ״בתולה״ לכתיב גבי מפתה מיבעי ליה לג״ש– בתולה בתולה לג״ש: מה כסף האמור באונס חמשים, אף מפתה חמשים; ומה מפתה שקלים– לכתיב ביה ״ישקול,״ אף חמשים של אונס שקלים קאמר[34]: **כמוהר הבתולות.** חמשים כסף המפורשים במאנס את הבתולה: **שיהא זה.** חמשים, כמוהר הבתולות: **ומוהר הבתולות.** יהיו שקלים, כזה: **וחל לג״ש.** ותהי מופנה מלד לחל, ולמילים הימנה[35]:

ביאור חולקים על המשנה:

ולאפוקי מהאי תנא. מתני׳ דקתני יש קנס לממזרת[36] ולאחותו לאפוקי מהאי תנא: **שיש בה הויה.** שקדושין תופסין לו בה– פרט לאחותו ולכל חייבי כריתות, דילפינן בקדושין שאין קדושין תופסין בהן– בפרק שלישי (דף סז:)– ומשמע ליה ״תהיה״ לשון הוית קדושין; ור״ש בן מנסיא משמע ליה[37] ״תהיה״ לשון קיום: **הא נמי איכא בה הויה.** דקדושין תופסין בחייבי לאוין, והתם יליף לה[38]: **ולר״ע דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין.** ביבמות,

---

33 לכאו׳, כוונת רש״י הוא לומר שמה שכ׳ נערה יתירה משמע שיש עוד נערה קיים. לכיך להיות שדרשה זה הוא מן הייתור, ולא מן המשמעות, כיון שאילו היה מן המשמעות, לא היה לכיך לומר, "אבי הנערה," אלא "אביה," ואז לא היינו לריכים אחד מן הפסוקים המיותרים לדרוש כן.

ויש לדון בזה, שנראה שאולי יש חילקו במשמעות של "אביה" ל"אבי הנערה." אולי האב עוד נחשב "אביה," שמי שכבר נזכרת- דהיינו, הנערה- היתה נערה בשעת ביאה. האב הוא אב של אותה נערה. אבל, אינו אב של נערה של שעת הדיון, כיון שאין נערה של שעת הדיון, שהיא כבר מתה. אז, לכיך לומר נערה כיון שזה משמע (ויש לדון למה. אולי זה אכן לכיך להיות מחמת ייתור.) נערה של שעת דיון. רק אז מסתבר לומר שלא מקבל ממון, כיון שאינו אב של אותה נערה. ותחשב על זה.

34 לשון "קאמר" מענייין. משמע שהוא שמלמד לנו שכן הוא כוונת התורה לומר. לכאו׳, לולי רש״י, הייתי אומר שלא כוון התורה לומר כן שם כלל, אלא שדורשים שכך הוא הדין. ותו״ת.

35 כמובן, יש להעיר שזה מחלקת תנאים בגדה ובכ״מ.

36 עיין בתוס׳ ד״ה ולאפוקי. לכאו׳, לפי תוס׳, רק לאחותו לאפוקי מהאי תנא, שהאי תנא סובל שיש קנס באיסור לאו.

37 בביאורים, הענינו שמרשי משמע שחולקים מהו הדרשה. יש לדון ל״ל אומרים, אז, שרק חולקים בביאור הדרשה. כולי עלמא מודו שלא דורשים את הדרשה, אבל חולקים מה היינו דורשים, ומהו משמעות של הקרא. יש לומר שלא היו חולקים כיון שאין נפקא מינא. כמו כן, לא היו חולקים מה היינו אומרים, כיון שלא אמרים כן. (יש חילקו בין שני פסעים אלו, שלשני, נאמר כן אף שאין נ״מ לדין, כיון שיש נ״מ בקריאת הפסוקים.) אבל, יש לדון, שלפי מש״כ תוס׳ בד״ה ואד לאתויי, נמלא שלריכים שני הוה אמינות כדי שנלטרך שני קראי לדחות את זה. אז, יש לומר שיולא מחלקת ביניהם כמה קראי לריכים, ולאחד יש קרא מיותר. אז, בודאי יש חילוק למעשה, ואולי זה גם יעשה חילוק לדין. ותחשב על זה. ויש לומר שהיה להם לבאר את כל הדרשה אז, ולא רק להתחיל את הדרשה. ותחשב.

38 עיין שם. לכל אחד שם, אין לריכים לימוד, שאין מיעוט, ולכל אחר שם, זה נדרש מן הקרא.

בהחולץ (דף מד:), בברייתא– המחזיר גרושתו, ר"ע אומר אין לו בה קדושין: **מאי בינייהו**[39]. משום ר"ש בן מנסיא קא פריך לה, דאילו שמעון התימני שמעינן ליה ביבמות (דף מט.) דפליג עליה דר"ע בהא, דתנן[40]: איזהו ממזר– כל שאר בשר שהוא ב"לא יבא" דברי ר"ע. שמעון התימני אומר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים[41]. אלא לר"ש בן מנסיא קא בעינן לה– אי ס"ל כר"ע, מאי איכא בין משמעותא דתהיה לשון קיום למשמעות דשמעון התימני; אי נמי משמע ליה לר"ש בן מנסיא לשון הויה, איימעיטא לה ממזר; ומה בין דאויה לקיימה ליש בה הויה?: **אלמנה לכהן גדול.** דמודה בה ר"ע שקדושין תופסין לו בה, ואע"פ שהיא בלאו, וכרבי סימאי, והוא הדין גרושה להליוט: **מן הכל.** כל הנולדים מחייבי לאוין: **לא יקח.** וסמיך ליה "ולא יחלל זרעו"– מדין כהונה הוא מחללו ולא שם ממזרים עליהם: **בואו ונאוח על עקיבא בן יוסף.** שמרבה ממזרים בישראל חנם: **שהוא אומר כל שאין לו ביאה בישראל.** הבא על אשה שאין לו בה היתר ביאה[42], הולד ממזר– אפי' אלמנה לכ"ג נמי:

כ.

חייבי עשה מצרי ואדומי. בתוך שלשה דורות, דכתיב (דברים כג), "דור שלישי יבא להם"– דור שני לא, ולאו הבא מכלל עשה עשה[43]: **הניחא.** אי רבי ישבב האי "כל שאין לו היתר ביאה" דקאמר אליבא דר"ע לאו כללא כייל, אלא לאפוקי מדרבי סימאי לחוליה אתא, ואחייבי לאוין הוא דפליג, לאוסופי חייבי לאוין בכהונה. אבל, שוס חייבי עשה לא הוסיף: **שפיר.** מצינו למימר איכא בינייהו דשמעון התימני ור"ש בן מנסיא חייבי עשה: **אלא.** אי לאו אדרבי סימאי קאי, וטעמא דנפשיה קאמר בשם ר"ע שכל שאין לו היתר ביאה באשה זו הולד ממזר, מאי איכא למימר?: **בעולה לכ"ג.** שאין בה לאו דאלמנות וגירושין, אלא עשה ד"בתולה יקח" (ויקרא כא) –ולא בעולה. וא"ת יש כאן לאו דזונה? לא אשכחן תנא דאמר פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה אלא ר' אלעזר, ולית

---

39 עיין בביאור תוס' ד"ה ולר"ע דאמר, ששם גם באמנו רש"י זה.

40 עיין בפנקשטואיש"ן שכתבנו. כן נראה, אבל אפשר לומר שרלה לומר שמלאנו שחולק, במה שתנא משנה.... ותו"ת.

41 כל כרת בידי שמים הוא. אז, לריך ביאור למה כופל את לשון שלו.

42 לשון זה קלת מעניין. לכאו', היה נראה לומר שאיסור הוא דבר, אבל היתר אינו דבר. איסור הוא מלב שיש בו תולאה- דהיינו, איסור הוא שדבר גורם רע. אבל, לכאו', אין היתר כן, אלא היתר הוא כל שאינו איסור, הוא כל שאינו עושה דבר רע. אז, היה נראה לקרוא לו ליוד שיש בו איסור, ולא ליוד שאין בו היתר. ותחשב על זה.

43 יש להעיר שאם מקיים מצוות עשה במה שלא נושא אשה זה, כמעט מוכרח שיהיה לאו הבא מכלל עשה, שנמנע מלעשות דבר. אז, הערת רש"י הוא, באמת, הערה על מה שאומר גמ' שא"ע ביניהם, ולא אלו בדווקא. ויש לדון, שאולי כיול להיות עשה שבדרך כלל עוונן מעשה, ואם ישא אותה, לא יוכל לעשות אותו מעשה. ולריך לחשוב.

הלכתא כוותיה[44]; ואין זונה אלא הנבעלת לפסול לה; ובבעולה שלא כדרכה איירי, דאי כדרכה, תו ליכא קנס: **ומאי שנא.** האי עשה משאר עשה, דמולה ביה ר"ע[45]: **דהוה ליה עשה שאינו שוה בכל.** שאינו נוהג אלא בכ"ג[46], אבל עשה דמצרי ואדומי נוהג בכל הקהל: **הא נמי יש בה הויה.** המקדש אשה בימי נדותה[47] מקודשת[48]: **ולאפוקי מדר' נחוניא.** מתני', דמחייב תשלומין לבא על אחותו, ואע"פ שמתחייב כרת בביאתו, מפקא[49] מדר' נחוניא: **את יום הכפורים כשבת.** לפטור[50] המדליק את הנרות ביום הכפורים, כאילו הדליקו בשבת: **מה שבת.** שהוא[51] מיתת ב"ד: **פטור מן התשלומין.** כדתנן במתני' גבי בא על בתו[52], ויליף לה מ"ולא יהיה אסון ענוש יענש"[53][54]: **אף יום**

---

44 לכאו', יש שני נקודות בזה. ראשון, לא מצאנו תנא שסובר כר"ח, ואז מסתבר לומר ששמעון ושמעון לא סובריס כמותו. שני, אין הכי כמותו, וגולים שיהיו שמעון ושמעון כהלכה.

45 מרש"י נראה שמקשה למה ר"ע מחלק. היה אפשר לומר שמקי מהי"ת לגמי' לומר שבזה הוא מודה ובאחריס הוא חולק, ולא לדיפך. ותו"ת.

46 לשון רש"י קצת מעניין. כיון שגמי אומר שאינו נוהג בכל, הייתי אומר מי שאינו נוהג. אז, היה לו לרש"י לומר: "שאינו נוהג בכל חוץ מכה"ג" או דבר אחר כעין זה. ויש לדון. (אגב זה, יש להוסיף נקודה על מה שהעלנו. העלנו במק"א שלא פשוט למה אין איסור בילה עם גר מצרי נחשב עבירה שאינה שוה בכל, שהרי מותר הוא לגר אחר. נראה שאולי הגדר הוא שכל מצווה שנאמר בו שהוא לכל חוץ מ... אינו מצווה שאינו שוה בכל, ורק אם נאמר שהוא רק כ... נחשב מצווה שאינה שוה בכל. אינו יודע למה זה יהיה הגדר, אבל אולי זה יהיה הגדר. מה שיקרע איך נקרא יהיה, לכאו', כמה בני אדם חייבים, והשיבות של בני אדם שחייבים ופטורים. ותחשב. אז, אולי לכן רש"י כאן מזכיר מי שחייב, כיון שאינו שוה בכל. ותחשב.)

47 יש לדון כ"כ אומר, "המקדש נדה."

48 היה אפשר לפרש שכוונת גמי' הוא שאולי לא תהיה נדה כשחייב ליטא אותה (מסתבר שחיוב שלו ימשיך, ואף אם לא נוטא אותה מיד, יתחייב לאחר זמן, ואז בעוד תהיה לו מותרת לו אז), וזהו כוונה של "יש בה הוויה." אבל, לא לריך לזה, שמש"א רש"י נכון.

49 יש להעיר שלשון גמי' הוא שהוא "לאפוקי" ממנו, והוא, לכאו', שהכיר בשיטת ר"נ, וכוון לומר שאינו נכון. לשון רש"י יכול לכלול גם אם לא ידע אותו כלל, אלא שנמצא שמשנה שלנו נגד שיטתו. ותחשב.

50 משמע שמשווה אותם במה שפוטרים. מלשון גמרא (ועיין בביאורים והערות שלנו על הגמרא) משמע שגם מדמה אותם במה שיש בהם חיוב מיתה. באמת, רש"י לקמן משמע נגד זה, כמו שנעורר שם.

51 רצה לומר, שמקבל עליו מיתת בית דין.

52 כמובן, שם לא תנן הכי גבי שבת, אלא תנן אותו יסוד, דהיי' שחיובי מיתת בית דין פוטרים מתשלומים.

הכפורים. שהוא בכרת, חיוב נפש הוא זה[55][56] ופטור מן התשלומין: **אסון בידי אדם.** "ולא יהיה אסון," דמשתעי במיתת ב"ד, למימר דהיכא דליכא מיתת ב"ד משלם ממי ולדות: **אסון בידי שמים.** "וקראהו אסון": **עינים פחים.** קור וחוס: **בידי שמים.** אם באים פורענויות[57] על האדם, גזירת המלך הוא: **חוץ מעינים ופחים.** שפעמים שבאין בפשיעה[58]: **בידי אדם נינהו.** שלא מגזירת מלך:

ל:

לין ד' מיתות. עונש דוגמתם: **נופל מן הגג.** דומה לנסקל, שדוחפין אותו מבית הסקילה לארץ, דגבוה ב' קומות היה, כדאמרי' בגמר הדין (סנהדרין דף מה.): **חיה דורסתו.** אריה[59] מפילו לארץ, והורגו בדריסה[60]: **נחש מכישו.** והארס שורפו: **נמסר למלכות.** והן מתיזין ראשו בסייף, כי כן דרך המומתין על ידיהן– וזו היא מיתת סייף: **סרונכי.** אסכרא, והוא בגרון– מלנ"ט[61]: **מן האיש ההוא.** שהוא חייב מיתת ב"ד: **ושמתי אני את פני והכרתי.** למדנו שהכרת במקום מיתה וחילופה: **זר שאכל תרומה.** במזיד, הוא במיתה בידי שמים, ולא בכרת. כרת– הוא

---

53 עיין בביאורים שלנו על גמ', שבאמנו לדדים איך לפרש דרשה של אביי. אולי מה שמביא רש"י שיש דרשה מזה משמע שסובר שלומדים דין משם, ולא לומדים דמיון משם. (גמ"ל, הוא כדרשה שבתחי' יבמות, שממה שדין נאמר בקרא זה, ויש ג"ש, גם נוהג בקרא אחר. אבל, לא לומדים שוהא דומה לדבר אחר, והרי לשניהם יהיה אותו דין. ותתשב.)

54 לריך על' לקמן, שיהון גמ' בכל המקומות. הסיכום של אותו סוגיה הוא: אינו פשוט.

55 עיין בהערות על גמ' במילים של הד"ה.

56 אפשר שרש"י רק מסביר בתוך לשון הגמ' שלעיל, כשאמר דין של רנה"ק. ותו"ת.

57 נמלא, לכאו', שרק ברע הוא. עיין בתוס' שכ"יע שהוא "מאורעות."

58 ואדת אם כן לא יכול להמית א"ע באופן אחר. אולי אין הכי נמי, אין אדם יכול. גם אפשר שיכול לעשות כן בכוונה, ורק לא בפשיעה.

59 נראה שרש"י נקט אריה מפני שזה היה הליוור של הגמרא בתוך שאלתו, שאמר, "... על אריא וגנבי..." גם יש לומר שנקט אותו לאותו סיבה שגמ' נקט אותו, והוא שהוא הזיק של חיות שהוא מלוי. ועי' בסוטה שג"כ אומר כן. אולי הוא אגב כן, אבל אם לא נאמר כן, נפש כלב שני. ותו"ת.

60 מלשון רש"י משמע שההפלה לאחר גופא הורג אותו.

61 לל"ע אם זה גרון או סם החולי.

וזרעו נענשין[62], דכתיב (ויקרא כ) "עריריים יהיו": **לאדני פטור.** מתשלומין, דנפקא ליה "מאסון" בידי שמים, וכל אסון במשמע– בין במיתה, בין בכרת: **ולאדני פטור.** בתמיה– נהי נמי דמיתה בידי שמים פוטרת מתשלומין, אבל היכא דאכיל תרומה דגזילה, מי מיפטר?! הא כיון דאגבהה קניה, וחייב בתשלומין, ואפילו תישרף, ומתחייב בנפשו לא הוי עד דאכיל לה: **שתחב לו חברו.** דלא אגבהה, ולא קניה, ולא מיחייב בתשלומין אלא בדליעתו, מתחייב דמי הניית מעיו, ולא דמי כולה; ובהיא שעתא, חיוב מיתה נמי איכא: **איבעי ליה לאהדורה.** וכי לא אהדרה, מההיא שעתא איהו מזיק לה, דראשון לאו מידי עבד, ולא נתחייב לכהן כלום[63]: **ואי דלא מצי לאהדורה אמאי חייב.** מיתה– אנוס הוא: **ע"י הדחק.** דאי נמי אהדרה, ממאסה, ולא חזיא לבעלים. הלכך, מגזל לא גזלה[64]– אמאי קא מחייבת ליה בתשלומין– אהנאת גרונו ומעיו[65]; ההיא שעתא חיוב מיתה איכא: **משקין של תרומה.** ולא תדחקה לשנויה בבית הבליעה, אלא מכיון שתחבה לתוך פיו, אימאסא לה, ולא מצית לאיחיובי משום גזילה דהא לא חזיא למידי, אלא אהניית[66] גרונו ומעיו מיחייב– ומיתה ותשלומין באים כאחד: **וקרע שירלאים.** בשעה שבולעה; ואע"ג דמיתה לאו משום ממונא דניזק אתיא ליה, מיפטר; וסבירא ליה לרב אשי מיתה לזה ותשלומין לזה פטור:

---

62 קלת משמע שמיתת בניס הוא עונש להס (רלה לומר, מחמת עבירה שלו, עוד שרע יקרה להס), ולא חלק מן העונש שלו. זה יבאר למה לא נחשב שני עונשים (אבל, אין זה בעיה, שאולי הוא שני עונשים, וכאן יכול לבוא לו שני עונשים). ויש לדון.

63 לריך הבאר מה לנו במה שעשה הראשון. נראה שיש שני דרכיס לקרוא מה שאומר רש"י. הדרך הראשון הוא שמבאר שאין ראשון חייב על היזק שקרה בגתינתו לשס. הדרך השני הוא שמבאר למה אין הראשון חייב להיזק שבא על ידי שנשאר שס. היה נראה לומר כשני, ובבאר שרש"י אומר שעל היזק זה, שני חייב, ולא ראשון, שראשון רק נתן אותו במקום שהיה אפשר להוליא ממנו. אז, שני חייב, ואז אין מיתה פוטר אותו. ותחשב עוד.

64 לריך ביאור למה רש"י מזכיר גניבה. מרש"י לעיל היה יולא שהסיבה שהיה חייב ממון לפני כן איננו מחמת גניבה אלא מחמת היזק. אולי הוא רק לאו דווקא, כיון שהיה גמ' דן בו לעיל. אבל, כמובן, זה רחוק.

65 משמע שחייב על שניהס. ואס תאמר הרי שני זמניס הס, ואז איך אפשר שמיתה פוטר את שניהס. ויש לומר שחיוב מיתה ממשיך, שכל המעשה הוא מה שגורס חיוב מיתה. (אולי תלוי במעשה שגורס חיוב מיתה, ואולי זה קובע זמן לחיוב מיתה.) גס יש לומר ששני דברים אלו קרים בזמן אחד, שהנאה בא ממה שגרון נותן אותו לתוך המעייס. ותחשב. גס יש לומר שעל אחד ייפטר. דלא כליוריס שלעיל, יכול לחייב על זה ועל זה. אז, יהיה נפקא מינא באחד מהס (איזה שהוא בזמן אכילה). ותחשב.

66 אגב, מלאנו בכמה מקומות שיו"ד בא במקום אל"ף, כמו כאן, וקלת לריך ביאור למה.

דיון על מימרא של רב חסדא:

שעקירה אורך הנחה היא. הלכך, אע"ג דחיוב ממון מקמי הנחה אתיא ליה, פטור, הואיל ודין עקירה והנחה אתיא ליה, מיתה ותשלומין בחין כאחד, שעקירה אורך הנחה היא,[67] ומהיא שעתא אתחלה לה מלאכה: **דאי בעי גחין.** למטה מג' טפחים, ואכיל; ובליר מג' לאו הגבהה היא: **לא מצי לאהדורה.** משזרק את החץ, הלכך משעת עקירה סופו לקרוע לו שירלאין[68]: **הכא מצי מהדר ליה.** הלכך לא אמרי' משעת הגבהה אתחלה לה אכילה[69]: **המעביר סכין.** בידו בהליכה:

---

67 לא פשוט לי איך לקרוא לשון זה. לשון של רש"י הוא: " אע"ג דחיוב ממון מקמי הנחה אתיא ליה פטור הואיל ודין עקירה והנחה אתיא ליה מיתה ותשלומין בחין כאחד שעקירה...." היה נראה לקרוא אותו ככה: אף על גב דחיו בממון מקמי הנחה אתיא ליה, פטור, הואיל ודין עקירה והנחה אתיא ליה מיתה, והוא שחיוב מיתה בא דין עקירה להנחה (לכאו', "דין" כאן רצה לומר שבא בגלל שניהם, אולי זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, ואולי מפני שהם מעשה אחד.). אבל, אז, ההמשך קשה, שאומר, "ותשלומים בחיים כאחד." אילו היה רק מדבר על תשלומים, היה לו לומר "בא כאחד." ויש לדון, שמילת תלשומים הוא, לאיזה סיבה, מילה של רבים. אז, רצה לומר שתשלומים בחיים באותו זמן. גם אפשר שרש"י אומר שאף שחיוב ממון מקמי הנחה בתיה ליה, פטור הוא, הואיל ודין עקירה והנחה אתיא ליה. לא כריך להיות בזמן הנחה, אלא רק דין עקירה להנחה. (לפי זה, מסתבר לומר שעקירה שבו דן גמ' הוא עקירה ממש, ולא הליכה.) אבל, אז המשך הרש' גם קשה, שהיה לו לומר, "ומיתה ותלשומים...," ולא רק להמשיך, "מיתה ותלשומים...." ולכיך לחשוב על כל זה.

על כל פנים, מהמשך דברי רש"י, משמע שכוונת רש"י הוא לומר שחיוב מיתה מתחיל משעת עקירה.

68 לכאו', רש"י זה קשה להבין. הייתי אומר שמשעת עקירה (דהיינו או משעת עקירה או משעת הליכה וקריעת שירלאים; אלא שרש"י לעיל (שכתן בחיוב ממון, ואומר שבא דין עקירה להנחה) משמע ש"עקירה" של גמ' שלנו הוא עקירה ממש), עומד הוא להיות מונח. אבל, רש"י לא אומר כן, אלא שמשעת עקירת החפץ, עומד להיות חייב ממון. לכאו', היה נראה לפרש שרש"י סובר שיש סיבה לפטור ככה: פשוט לגמ' שעקירה הוא חלק מן הגורם מיתה. אבל, לא סבר שהיה יחס די בין עקירה לקריעת שירלאים כדי לפטור. עכשיו מחדש שהוא אותו יחס- מה שעקירה מכרחת את הקריעה- שפוטר. אבל, קשה, שאז מה שאומר רש"י גבי הגבהה ואכילה אינו קונטרס"ע כלל. אפשר שרק כיון שני החיובים יהיה להם אותו יחס, ולא חשוב איזה גורם איזה. אז, שם, כיון שחיוב מיתה בא שני, דיון שבו הוא אם יכול לומר שחיוב ממון מכריח את חיוב המיתה. אבל, אז, לא היה רש"י כריך לומר שעקירה מכרחת את ההיזק, והיה יכול לומר שההיזק מכרחת את ההנחה. יש לדון כ"כ אומר כן, לעשות שהקונטרס"ע יותר עוב. (אולי הזכיר פטור הראשון.) שוב ראיתי שמהר"ם שיף מביא שכיון שעקירה מכריח הנחה, שעת חיוב נחשב שעת עקירה. אז, כריך רש"י לפרש עדיין למה פטור, כיון שאינו חיוב ממון בשעת עקירה. (אז, נמצא חידוש גדול, והוא שעוד לא כריכים הנחה, ואין זה זמן החיוב, אף שעקירה רק חייב מפני שהוא מכריח הנחה.) אז, רש"י מפרש שאף זה עומד. יש לדון אם זה מיחס אותם, או עושה שחייב ממון משעת זריקה. (לכאו', אם חייב ממון משעת זריקה הוא כבר דיון בב"ק.) ויש להעיר שלפי זה, יש כמה עניינים של גמ' זה שלא מזכיר רש"י כלל, אלא רק מדלג עד האחרון ומפרש אותו, ולא מזכיר האחרים, אף שהם מחודשים. (עיין שם, שדחה פשט זה, ולא מפרש למה. אולי מחמת זה דחה אותו (שני שהוא דיחוי פשוט, שלא כריך לבאר.) שוב ראיתי שפירשתי פשט אחר בחרב אל הבדים, והוא שאולי כוונת רש"י הוא לומר שעקירה עושה שקריעת בגדים עומדים לקרות. אז, פטור על הממון, כיון שחייב כבר בשעת עקירה, שהוא אחד מזמני חיוב מיתה. (באמת, אולי חיוב מיתה גם אז, כיון שאף הוא עומד לקרות.) אז, כוונת רש"י הוא לבאר שהו ל פטור כיון שהוא עומד. מה שאין כן גבי הגבהת חלב, אין חיוב מיתה בה בזמן שחיוב מיתה קורה או עומד לקרות. (לכאו', ממה שאילו היה עומד לקרות היה כמו ליור של ר"ל, כריך לומר שעומד מהני גם גבי מיתה. ותחשב.) ויש לדון בזה, שכיון שהגבים אותו, אף קודם שזרק אותו, נחשב שעקר אותו. ויש לדון, שהוא עוד מונח בידו. ודע שבכמה ממהלכים אלו, כריך לדון איך לפרש מילים של גמ' עצמו, של "עקירה לורך הנחה."

דיון על מימרת רבי אבין:

הגונב כיס בשבת. הגביהו ברשות הבעלים ,והוציאו לרה"ר: **חייב.** בתשלומין, אף על פי שנהרג: **שכבר נתחייב בגניבה.** לשלם, להגבהה קונה בכל מקום, וקמה לה ברשותיה[70], אף להתחייב באונסים[71]: **היה מגרר ויוצא.** שלא הגביהו ברשות הבעלים, ולא קנאו אלא בהוצאה מרשות הבעלים– פטור, שאיסור שבת בו': **ואמאי.** כי הגביהו ברשות הבעלים וקנאו, אמאי חייב? נימא משעת הגבהה אתחלה לה הוצאה: **וכה"ג מי חייב.** משום שבת: **לכך.** להוציאו: **לא תימא בהגביהו ע"מ להניעו אלא הגביהו ע"מ להוציאו.** ודקשיא לך: נימא הגבהה צורך הוצאה היא: **הכא במאי עסקינן כשעמד.** ועמידתו היא הנחה לעקירה ראשונה, ואין חיוב שבת באה לו ע"י עקירת חפץ הראשונה, אלא ע"י עקירת גופו, שעוקר עצמו אחר העמידה על מנת להוציא, ועקירת גופו כעקירת חפץ: **אורחיה הוא.** ואין עמידתו הנחה לבטל עקירה ראשונה ממלאכת שבת[72]:

לא:

פטור. מתשלומין, דאתי עליה חיוב שבת מחמת הגבהה ראשונה– שבה נקנה לו הכיס– ומיתה ותשלומין באין כאחד: **ניפלוג בדילה.** במגביה עצמו יכול לשנות בו חיוב ופטור: **אלא.** לא תוקמה כשעמד, ואפ"ה חיוב שבת

---

69 לכאו', כוונת רש"י הוא לומר כלל שלדנו בתוך ביאורים שכולו נעשה מעשה אחד. אז, אותו מעשה מתחיל בהתחלת אחד. גם אפשר שכיון שמוכרח לקרות, נחשב שכבר קרה. לא משמע כן כל כך ממה שרש"י אומר לשון התחלה. אילו היה הכל תלוי בעמידתו, אז היה קורה עכשיו, ולא מתחיל. אלא, משמע שכוונתו לומר שסיים מעשה אחד, ואותו מעשה נמשך. ותחשב.

70 לשון זה מעניין. משמע שכוונת רש"י לומר שהגבהה קונה בכל מקום, ולכן בא לרשות שלו, ולכן חייב. במילים אחרים, יש סיבה שהגבהה קונה כאן, ומה שהגבהה קונה עושה שנחשב ברשותו, וזה עושה חיוב אונסים. היה אפשר לומר להיפך, שהגבהה קונה כיון שידו תמיד רשות שלו. כיון שהוא ברשות שלו, קנה, וקנין זה מחייב אותו באונסים. (אפשר שאין חילוק ביניהם, אלא בהשתשות של מילת "רשות." ותחשב על זה.)

71 איני יודע מהו ה"אף," שלכאו' אין דין אחר של "רשות." אפשר שאין דין אחר, אבל הו"א שוא קלת ברשותו, וזהו, ואינו ברשותו באופן חזק די לעשות שום דין. ותחשב. גם יש לומר שהוא ברשותו די לתת לו חיוב של השבת גזילה.

72 לשון זה קלת מעניין, שאומר שאינו מספיק לבטל אותו ממלאכת שבת. היה נראה לדון למה אין העקירה הראשונה חלק מן המחייב. דרך הראשון הוא שאינו ממשיך. במילים אחרים, לא יכול לפעול כלום, כיון שכבר מונח אחר העקירה. עקירה הוא, בעיקר, שעושה שאין לו מקום, וכיון שנעשה לו מקום, ואינו שם מחמת העקירה, אין העקירה כאן, ומסתבר, אז, שאינו יכול לעשות דיניים. גם אפשר שאין מלאכת שמים כולל עקירה הנחה עקירה הנחה, אלא רק עקירה והנחה. (יש לדון למה. אולי במשכן רק עקו פעם אחת. גם אפשר שאחר עקירות שבינתיים לא היו נלרכים. ויש לדון, שעדיין קרו. ותחשב.) אז, אין החיוב אלא על עקירה והנחה שמיד אחריו.

נראה שרש"י משמע כלל שני, שאומר שבעל הוא ממלאכת שבת, ולא שבעל הוא מלהיות כאן, ועושה תולאות. ולריך לחשוב על כל הקירה זו.

דעקירה לאו מחמת עקירה ראשונה דהגבהה אתיא ליה, אלא בעקירת גופו של פסיעה אחרונה כשיולא מן הבית; ובן עזאי היא: **לאמר.** בפ"ק דשבת: **מהלך כעומד דמי.** ועקירת כל פסיעה הויא עקירה, והנחת הרגל היא הנחה. הלכך, קניה משעת הגבהה, וחיוב מיתה בפסיעה בתרייתא קא אתיא ליה: **אבל זורק מאי.** הגביהו וזרקו: **פטור.** מתשלומין, דאתיא ליה חיוב שבת ע"י חיוב הגבהה, דהו ליתא עקירה אחריתי[73]: **אין דרך הוצאה בכך.** ואין כאן חיוב שבת[74]:

דיון גמ' על דריי' של גניבה בשבת:

ובמאי. איצטריך לאשמועינן דדרך הוצאה בכך: **אי בדברבי.** כיס גדול,[75] שיש בו משוי להגביהו[76]: **אורחיה הוא.** לגרדו, ופשיטא דהוצאה[77] היא: לאו אורחיה הוא, ואמאי חייב משום שבת?: **איסור גניבה ליכא.** דמשיכה בלא

---

73 רבה אומר, בהכרח הוא חלק מן המלאכה, כיון שאין עקירה אחרת. לכיך ביאור למה לא הוכיח כן ממה שאין הנחה אחריו, ואז בודאי הוא העקירה. ותחשב.

74 היה אפשר לדייק מן הגמרא שאף שאיסור מיתה פוטר בלי חיוב מיתה, אינו פוטר אם אינו כדרכו (אינו נחשב עוד איסור מיתה, אלא האיסור מאד נשתנה). אבל, נראה שאולי מדברי רש"י משמע נגד זה. איכו היה רש"י מפרש את הגמי כן, לא היה לו לנקוט "חיוב שבת." אז, קלת משמע ברש"י סובר שהחי' הוא רק במילים של המשנה, שמשמע שיש חיוב שבת ממש. אז, משנה מחדש שני דבריס- מחדש דין פטור ומחדש דין חיוב. ותחשב.

גם היה אפשר לומר שמשנה זו חולק על היקש של תנא דבי חזקיה (שתוס' אומר שיש חולק).

75 לריכים לתת בזה קומי"ה. בלי הקומי"ה, אומר שאנחנו מדברים על כלי גדול שקשה ליטלו. לכאו', קשה, אז, למה רש"י מזכיר מה שהוא גדול ומה שקשה ליטלו אותו. רק לריכים להזכיר שקשה ליטלו אותו, שזהו גדולתו. ויש לדון, שאולי מפרש מילת "דברבי." יותר נראה לתת בו קומי"ה, שאז רש"י מפרש מילת דברבי ראשון, ושוב ממשיך לפרש השיעור שלו. ותו"ת.

76 יש לדון אם כוונת רש"י לומר שיש בו משא שלריך להגביה או שיש בו משא עד כדי שלריך להגביה אותו (כלומר, לכוון על הגבהתו). לכאו', השני דחוק במילים (כיון ש"להגביה" לא משמע שלריך לכוון להגביה), אבל גם הראשון דחוק במילים, כיון שכל משא הוא משא להגביה. אפשר שרש"י מפרש לנו שיש כליס שהם גדולים עד שקשה ליטלו אותם, וקשה גם לגרר אותם. אלו, אולי, אינם ככליס גדולים, שכיון שבין כך ובין כך קשה הוא, אינו אורחיה לגרר יותר משאורחיה ליטלו אותם. אבל, יש לדון, ראשון מפני שאז היה לו לגמי לדון עליהם, ושני מפני שעדיין פשוט שאורחיה לגרר אותם, שרק אין מעלה לזה, אבל אין חסרון. לכיך לומר, לתי לשני, שתמיד יש חסרון בגרירה, ולכיך מעלה להחות את זה. נראה שהחסרון הוא שמזיק את תחתית הכלי. ותשחב.

77 אם הייתי יודיס, הייתי עוונן שיש לחקור למה לא חיב על מלאכה שיש בו שינוי, אם הוא מפני שאינו אותו מלאכה (הוא מעשה אחרת, מחמת השינוי) אבל אם הוא אותו מלאכה, אלא שיש בו פטור. (בשבת, קל לדון בזה, שיש לדון אם זה עושה שאינו דומה לשל משכן, או שיש פטור מסיבה אחרת. אף בלי זה, יש לדון אם משנה שם של המעשה, אם הוא קרקי חשוב די לעשות שיש למעשה שם אחרת או שיש למעשה אותו שם, אלא שלא חייב מפני קרקי זו. ותחשב על זה.

הגבהה קס"ל דלא קנינא[78] ברה"ר: **לרשותו היחיד.** לרשותו, שהיתה חצירו סמוכה לחצר הבעלים[79]: **לידי רה"ר.** סמוך לבתיס, שנותנין להלן מן הבתיס אבנים ומכשולין להרחיק חיכוך העגלות, ומאותן חיפופי ולפניס קרי לידי רה"ר[80]: פלוגתא דרבי אליעזר ורבנן בעירובין בפרק כל גגות: **דהא לא שכיחי רבים.** והוי ליה כסימטא, דתיקון בה[81] משיכה: **רב אשי אמר.** מגרר ויוצא דקאמר פטור לעולם ברשות הרבים[82], ודקשיא לך איסור גניבה ליכא: **כגון שלירף ידו.** השניה לפחות משלשה סמוך לקרקע, ובידו אחת גיררה, ונפלה לתוך חברתה, וידו קנינא ליה: **כדרבא דאמר רבא ידו של אדם חשובה.** לענין הנחת שבת, כמקום ארבעה על ארבעה. וכי היכי דלענין שבת חשוב מקום, לענין מיקנא נמי חשוב מקום– למיקני כאילו הגביהה למעלה משלשה. ומיהו, ברשות היחיד לא

אם הייתי יותר ישיבים, הייתי אומר שלשון רש"י כאן משמע שאם יש בו שינוי אינו הולאה, שמשמע כלל ראשון, ולא כלל שני. כמובן, אין הדיוק כל כך חזק, שיש לומר שכוונת רש"י הוא להולאה שמחייב בשבת, ורק אמר "הולאה," כיון שפשוט על איזה סוג הולאה מדבר. ותו"ת.

78 ממה שרש"י אומר לשון קנין סתם, ולא באר שהוא קנין לענין גניבה, משמע כרילב"א שבתוס', ולא כר"י. ויש לדחות.

79 נראה שרש"י בא לתרץ מה שיש להקשות על גמ' זה. היה אשפר להקשות למה לא אומרים שגירר אותו וילא, והביא אותו לרשות הרבים ומשם לביתו. (אינו מוזר שיקרה, שמסתבר לו להוליא אותו לרשות הרבים אם אין ביתו דבוק לבית חברו ומי יגנב ממי שהוא כל כך קרוב לו, שפשוט שיחשבו שהוא הגנב), ומסתבר שיביא אותו לביתו. אני רק לא יודע איזה הנחה יצטרך ברשות הרבים עד שנחשב נח, אם לריך שיניח אותו ממש או אם אף גרירה מהני. רק אם נאמר כלל שני נוכל לומר שליור זה מצוי מאד. אבל, אף כלל ראשון, אולי הוא מצוי די.) הרי, עובר על שני איסורים של שבת, על הולאה ועל הכנסה. רק קונה אותו כשמגיע לרשות היחיד. באותו זמן, חייב משום הכנסה. אז, קשה למה לא מפרשים את המשנה ככה.

על זה רש"י אומר שמוכרח שרשות היחיד שלו קרוב לרשות של הגזלן. אז, אין לחייב אותו משום הכנסה, שאין רשות הרבים בין זה לזה.

ואם תאמר מהיכי תיתי זה לרש"י. ויש לומר שלשון מגרר ויוצא משמע שרק גרר והוליא אותו, ולא גרר אותו יותר. אף שלשון "יוצא" משמע כן, יש להעיר שכפל הלשון היה עוד מאד לפי פשט זה. ותחשב. בי"כ ובי"כ, קלת קשה לזה ל"ל פירש"י איך ידע כן.

80 עיין שם בעירובין, שאין זה אותו ליור. אבל, יותר מזה, עיין בשבת (ו.), שמאותו גמ' יוצא שאין זה רשות הרבים שבו יש מחלקת בין רבי אליעזר בן יעקב לרבנן, אלא שם אף רבי אליעזר בן יעקב יודה. נראה שלריך לומר שיש מיניס חלוקיס של חיפופים. בשבת (שם) פי' רש"י בביאור חיפופי: "נועליס יתדות קטנות לפני הכותל שיחופו שם עגלות וקרונות ולא יחופו בכותל." כאן, פרש"י: "נותנין להלן מן הבתיס אבנים ומכשולין." אף שבשניהס, לפי רש"י, יש אותו סיבה, אולי גמ' בשבת מדבר על מכשולים יותר גדולים. עדיין, קלת קשה מהיכי תיתי לרש"י לחלק בין מיניס של מכשולים, ולמה לא יעשה דבר הפשוט, ויגיד לנו מה שאומר גמ' בעירובין. ותחשב על זה.

81 משמע שמשיכה קונה מדרבנן. עיין בביאורים שלנו על הגמ' (למטה) שדנינו בזה.

82 רלה לומר, לרשות הרבים.

לגבהה, לתיקני ליה מקמי דליתי חיוב שבת עליה, ובילתה לרה"ר וקנייתה בלין כלחל, ולהכי משני כשלירף, דלא תיהוי הגבהה ברשות היחיד, כדקתני מגרר ויולא[83]: **רב אחא מתני הכי.** כדלמרן– דמשיכה ברשות הרבים לא קני, ומוקים לה כשלירף ילו וקיבלה לתוכה[84]:

ליון גמ' איפה משיכה קונה:

היה מושכו. בגונב בהמה ברשות בעלים קאי, בפרק מכובה: **ומת.** השור: **ברשות הבעלים פטור.** הגנב מלשלם כלום, דלא קני להתחייב באונסין: **הגביהו.** אפי' ברשות הבעלים: **הא הוליאו.** כל היכא דאפקיה[85], ואפי' לרה"ר:

סוגיית מלקות וממון:

אלו הן הלוקין. אם התרו בהן: **וקיימא לן דאין לוקה ומשלם.** דנפקא לן לקמן מ"כדי רשעתו"– משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות.:

לב.

מתני' באחותו נערה. דאיכא קנס, וסבירא ליה דממונא משלם ולא לקי; והיא דמכות בבוגרת דאין לה קנס: **בושת ופגם.** דגבי קנס הוא דבעינן נערה, אבל בושת ממונא הוא: **ופגם.** כאילו היא שפחה נמכרת בשוק– כמה פיחתה מדמיה להשיאה לעבד שיש לרבו קורת רוח הימנו, כדלקמן (דף מ:); והא בבוגרת נמי איתא: **בשוטה.** שאין לה בושת, ודמיס למכור בשוק נמי אין לה[86]: **והא איכא לערא.** דהכי תנן במתניתין: המפתה נותן בושת ופגם וקנס. מוסיף עליו האונס שנותן את הלער: **במפותה.** דאין לה לער, כדאמרי' לקמן בפירקין (ד' לט:): פקחות שבהן אומרות מפותה אין לה לער: **ביתומה.** שקנסה ובושתה ופגמה שלה: **ומפותה.** כיון שהכל שלה, אין כאן חיוב

---

[83] לא פשוט מה מכוון לעשות כשאומר קטע זה. ותו"ת.

[84] יש לדון למה לא מזכיר תי' ראשון, לומר שמוקים אותו כן. נראה שרש"י סובר שמחלקת של שני הלשונות בגמ' הוא רק על תי' שני (מה אמר רב אשי).

[85] באחרנו במק"א שיש שני דרכים לפרש ראייתא גמ':

- משמע שרק פעור אם נשאר שם, אבל לא אם ילא, לאיזה מקום שיילא.
- בליור סתם, מוליא אותו לרשות הרבים מן החלר. אז, כשנשאר בו, ממעט ליור זה. נמלא שבליור זה קונה.

לשון רש"י משמע כראשון.

[86] לריך ביאור למה לא רק אומר, "שאין לה בושת ודמיס."

ממון, דהא עבדא מדעתה, ואחולי אחלה גביה: שוטה לא גרסי׳, דבפקחת נמי אין שום חיוב ממון במפותה יתומה[87]: **קסבר עולא.** לאוקי מתני׳ דמכות דבוגרת, ולא אוקמה למתני׳ דהכא בשלא התרו בו, שמעת מינה אפי׳ אתרו ביה נמי– ממונא משלם, ולא לקי: **חובל בחבירו.** איכא מלקות ד״לא יוסיף״ (דברים כה), וממונא משלם, כדכתיב (שמות כא) ״שבתו יתן,״ ואפילו אתרו ביה נמי מרבי ליה לקמן בשמעתין בהדיא לתשלומין: **מה לחובל בחבירו.** דין הוא לילון בממון, שהוא חמור ממלקות, שכן יש בו חומר אחר: **שחייב בחמשה דברים.** נזק, צער, ריפוי, שבת, ובושת: **ואי ממונא לקולא הוא.** וא״ת ממון קל מן המלקות, ואין זו תשובה שהשבנו, דכ״ש בעלמא: מה זה שחמור להתחייב בחמשה דברים נדון בקלה שבשני חיובין שבהן, ק״ו לשאר חייבי ממון הקלין שילונו בממון הקל. איכא למיפרך מה לחובל בחבירו שכן הותר מכללו בב״ד, דניתן רשות לב״ד להלקותו. תאמר בשאר חייבי ממון, כגון קנס לאונס ומפתה, שלא הותרו מכללן בב״ד[88]: **אלא גמר מעלים זוממים.** במה מצינו: **לאיכא ממון.** ד״כאשר זמם[89]״: **ומלקות.** ד״לא תענה״: **ממונא משלם.** לקמן יליף לה בשמעתין: **שכן אין לריכין התראה.** ונענשין במיתה או במלקות או בממון, ודין הוא שילונו בחמורה כי איכא תרתי: **ואי ממונא קולא הוא.** אשכחן בהן לד הקל, ודין הוא שילונו בקלה: **שכן לא עשו מעשה.** אלא בדיבורא בעלמא מיענשי: **מתרוייהו.** כי פרכת: מה לחובל בחבירו שכן חייב בחמשה דברים, עליס זוממין יוכיחו; מה לעליס זוממין שכן אין לריכין התראה, חובל יוכיח; וחזר הדין:

לב:

תחת תחת גמר. וגזירה שוה מופנה היא, ולמדין ואין משיבין: **אפי׳ תימא.** ההיא למכות באחותו נערה, וכשהתרו בו, דאיכא ממון ומלקות, ואשמעינן דלקי ולא משלם, ומתניתין דכתובות בשלא התרו בו דליכא מלקות: **וסמיך ליה ארבעים יכנו.** דהיכא דאיכא שתי רשעיות, ניעבד ביה הכאה: **בפירוש ריבתה.** לקמיה מפרש היכא: **שלא השם המביאו לידי מכות כו׳.** המקרא המביאו לידי מלקות אינו מביאו לתשלומין. מלקות מ״לא תענה״; תשלומין מ״כאשר זמם,״ וכיון דשני שמות הן, חייב על שניהם: **נימא כל הלוקה אינו משלם.** ונידייניה במלקות; מאי שנא

---

87 לכאו׳, לא רק אין לוקה, אלא לא יכול להיות במפותה יתומה שועה, שאף שהחיוב בא לה, כיון שהיא שועה, לא יכולה למחול, שאינה בת דעת. אז, יחייב לה קנס פיתוי. ונראה שמוסיף גם בוגרת. אז, אין חיוב קנס, כיון שהיא בוגרת, ואין חיוב בושת ופגם, כיון שהיא שועה, ואין חיוב לצער, כיון שהיא מפותה.

נראה שכל זה מבאר שלא חייבת מלקות אם יהיה חיוב ממון אלא שמוחלת עליו. עיין בביאורים שלנו על הגמ׳, שאם הערנו כן, ואם הרחבנו קלת.

88 כנראה, סובר רש״י שלריכים לדון בקנס. לריך ביאור למה לא דן בחיוב המלקות איש כאן (כמו ממזרת או אחותו). ותו״ת.

89 לכאו׳, גם הממון בא מאזהרת "לא תענה," שכל "כאשר זמם" בא משם, כמו שנראה מגמ׳ במכות (7:), וכמו שפשוט מן הסברה (שריך אזהרה) (אם לא שנאמר שמה הם לא נתנו אזהרה...). נראה שרש״י רק מזכיר את המקור. ותחשב על זה.

ממון לפשיטא להו[90]?: **יש ביד.** דסמיך ליה "לא תחוס עינך נפש בנפש וגו'": **כן ינתן.** "כאשר יתן מום באדם וגו'": **מאי טעמא לא אמר כעולא.** דגמר גזירה שוה לעונשו ממון, ולא מלקות, לכל חייבי ממון ומלקות[91]: **אם כן.** לפטרת בא על אחותו ממלקות, בטלת לאו שבה, שעונש לאו במלקות:

לג.

ופרכינן חובל בחבירו לעל כרחך בממון נידון תקשי בטלת לאו לא יוסיף פן יוסיף שהוא אזהרה למכה את חבירו: והיה אם בן הכות. במסכת מכות (דף ב:) מוקמינן לה בעדים זוממין: **אלא.** על כרחך, כיון דרבייה קרא לתשלומין, איכא לאוקמא לעונש מלקות דלאו דיליה במעידין אנו את איש פלוני כהן שהוא בן גרושה, דליכא לאוקמי "כאשר זמם," ואומר– יהא הוא בן גרושה תחתיו, אלא סופג את האדעים; והכי תנן במסכת מכות. וחובל בחבירו נמי מוקמינן ליה בשאין בה שוה פרוטה בכל חמשה דברים שבה[92], כגון שלא פיחתו מכספו וממלאכתו, וריפוי לא הוצרך, ולא צער היה בה, ובשוטה שאין לה[93] בושת, והכא נמי באחותו מצית לאוקמי מלקות דילה בבוגרת, אבל נערה ליתלס ולא ליתלי, הואיל וריבתה גזירה שוה ד"תחת" "תחת" לתשלומין: **לכלאביי.** בשילהי פירקין, דפרכינן: ואימא חמשים אמר רחמנא מכל מילי, ושני אביי חמשים כסף נתחדשו תחת קנס העינוי, אבל בושת ופגם, שהוא[94] בשאר חובלים, לא כלל כאן: **השוכב עמה.** קרא יתירא הוא לדרשה; נימא "ונתן לאבי הנערה חמשים כסף": **מכלל דבושת ופגם.** דלאו מחמת הנאת שכיבה נינהו, שהרי יצאו בשאר חובלים, לא כייליגהו בגוייהו דהני: **רבי אלעזר אומר עדים זוממין דממונא משלמי ולא לקו.** לא צריכי קרא, דסברא היא, דמלקות לא שייך בהו[95]: **דלאו בני התראה נינהו.** קודם עדות[96], כדמפ' רבא ואזיל. הלכך, אי איכא

---

90 לשון זה קצת קשה. לכאורה, אין הקושיה למה פשוט להו כן, אלא למה הוא כן, שיהיה להיפך. אף אם היה מסופק בו, יהיה קושיה. ותתשב. נראה שלא קשה לו לומר שפשוק נכתב גבי חסימה, ואין לומדים ממנו, שחובל בחבירו הוא קל או חמור. אבל, עדיין קשה למה פשוט מה קורה לו, שאין לנו שום מקור. ותתשב.

יש לדון בזה. אף שמסברה נראה שלא נוכל ללמוד מכאן, הרי לומדים מלקות מכאן, שאין מקור אחר בתורה שלוקים על לאו. איני יודע מהו ה"לריך לומר..." כאן חוץ מ"לריך לחשוב...."

91 משמע שאומר כן בכל דבר, ולא רק כאן. תוס' חולק על זה.

92 יש לדון אם מלרפים זה לזה, לעשות שבין הכל פיחת אותו פרוטה, ואז חייב, או לא מלרפים, ודנים על כל חיוב בפני עלמו, ואם לא שווה לפרוטה, לא חייב עליו. ותתשב. (יש לדון אם לשון רש"י משמע כלל אחד משנים אלו או לא.)

93 שינה מלשון זכר ללשון נקבה, שהתחיל ואמר, "שלא פיחתו," וממשיך ואומר, "אין לה בושת."

94 רלה לומר, שהם בשאר חיובים (בלשון רבים).

95 יש לדון איך לקרוא, אם רלה לומר שסברה הוא שמקבל ממון ולא מלקות, שהרי אין מלקות שייך בו, או שסברה הוא שאין מלקות שייך בו, כמו שאומר גמ', כיון שאין התראה שייך בו. ותתשב.

למענשינהו, לא תענשינהו אלא ממון, דאין עונש הגוף בלא התראה; ואע"ג דגבי בן גרושה ובן חלוצה ענשינן להו מלקות בלא התראה, התם גזירת הכתוב, דאשכחן בהו מלקות בהדיא– "והיה אם בן הכות"– ומוקמינן לקרא במידי דלא מצית למענשינהו מ"כאשר זמם," אבל היכא דמצית למיעבד בהו הזמה, לא שייך בהו מלקות: **תדע.** שאי אפשר להתרות בהם: **מעיקרא.** יום או שעה קודם שיעידו העדות: **אמרי אישתלין.** שכחנו ההתראה; הרי שבטלה ההתראה: **פרשי ולא מסהדי.** אפילו אמת– "הואיל ואנו חשודים בעיניכם, מה לנו ולדבר?"[97]: **לבסוף.** לאחר שהעידו: **מאי דהוה הוה.** דכיון שהגיד, אינו חוזר ומגיד, ואינן יכולין לחזור[98]: **וניתני בהו בתוך כדי דבור.** לאחר שהעידו, בתוך כדי דבור כדבור דמי, ויכולים לחזור: **תוך כדי דבור.** כדי שאילת שלום: **ונרמז רמוזי.** בשעת העדות, נרמוז להם רמזים על ההתראה להזכירם, ובלשון רך, שלא יקפידו[99]: **לאו מילתא היא לאמרי.** שיהו עדים זוממין צריכין התראה: ה"ג דאינהו בעו למיקטל בלא התראה, ואינהו בעו התראה?! כו': **כאשר זמם.** והם זממו להרוג את זה בעדותן שלא היה ולא נברא, ולא התרו בו ההתראה שהעידו עליה: **אלא מעתה.** דהאי דלא בעו התראה משום "כאשר זמם" הוא, מלקות של זוממי עדות בן גרושה ובן חלוצה: **דלאו מכאשר זמם אחי.** עונש דידהו, שהרי לא זממו להלקותו, אלא לחללו: **משפט השוה.** וכיון דרוב זוממין לאו בני התראה[100] נינהו, הני נמי לא בעו התראה: **במלות שבמיתה.** שמתכוין היה להורגו: **הכתוב מדבר.** דכתיב, "אם אסון יהיה," שמתה האשה, "ונתת נפש," ואע"פ שלא נתכוון אלא לחבירו; ואשמעינן– נתכוון להרוג את זה, והרג את זה, חייב: **אי דלא אתרו ביה.** "אם תמיתנו, תהרג": **לדבר חמור.** מיתה: **הוי מותרה לדבר הקל.** שאם יכנו ולא ימות, ילקה, ואפילו הכי אמר רחמנא דכי אין שם חיוב מיתה, יענש דמי ולדות, ואף על גב דאיכא התראה למלקות; אלמא, משלם ואינו לוקה:

---

96 איני יודע מה מכוון רש"י לומר בזה. אינם בני התראה בכלל, כמו שמפרש גמ'; וגמ' דן למה אינם בני התראה אחרי עדות. ותחשב על זה. נראה שרש"י סובר שלשון "אינם...." משמע שיש בעיה המיוחדת להם; אז, אומר שזה רק קודם העדות, שהבעיה עם התראה לאחריו נמצא בכל מקום.

97 לכאו', רצה לומר שהם מתרגזים קצת על דיתת דין, ולכן לא מעידים להם. קצת יש לדון למה לא מבדילים שני בני אדם שלא קשורים לדיתת דין. אז, לא יתנגנו מלהעיד מחמת רגזות שלהם. ותחשב על זה.

98 משמע שהתראה שעושין שאדם יעשה מעשה, ויחזור מעבירה, נחשב התראה, אף שאינו על מעשה, ואף שאינו על העבירה, אלא על תיקון העבירה. לולי רש"י, היה אפשר לומר שזה- מאי דהוה הוה- הוא הקושיה.

ואי"ת מוכרח כרש"י מקושייתא גמ' מתוכ"ד. ויש לדון, שעדיין, אז, ההתראה הוא "בשעת" העבירה. ותחשב. זה תלוי בלומדות של "תוך כדי דיבור כדיבור," אם מחדשים שנחשב להיות בזאותו זמן, או שרק מחדשים שאז יכול לחזור בו. ותחשב.

99 יש לדון אם מילים אלו "שלא יקפידו," בא לבאר למה אין זה בעיה או למה נעשה אותו בלשון רך. ותו"ת.

100 נמצא שקורא למה שאומר אדיי בשם של "לאו בני התראה." אז, יש לומר שלזה כיוון רבי אליעזר בגמ', וכמו שכתבנו בהערות שלנו על הגמ'.

לג:

נגזוה. יסורין: **ולא שני לך כו׳.** יסורי המלכות הכאה שאין לה קצבה היא, אבל מלקות יש לה קצבה– ארבעים: **הניחא לרבנן לאמרי.** בסנהדרין, באלו הן הנשרפים (עט.),: נתכוון להרוג את זה והרג את זה, חייב, והאי ״ונתת נפש״ ממש קאמר, אית לן למילק ואוקמי קרא בשהתרו בו, ולמילף לאע״ג דאיכא התראה, יענש ממון כשאין שם מיתה: **אלא לרבי לאמר.** התם נתכוון להרוג את זה והרג את זה, אינו נהרג, אלא משלם דמי האשה ליורשיה; אם כן, אפשר לאוקמי קרא בשלא התרו בו ומשום הכי כי אין אסון משלם דמי ולדות, וכי יש אסון משלם דמי אשה; אבל אתרו ביה אימא לך לוקה ואינו משלם: **מאי איכא למימר.** מהיכא תיתי חובל בחבירו לתשלומין, ואף כשהתרו בו?: **על משענתו.** כדמתרגמינן: ״על בוריו,״ ששב לכחו ולאיתנו הראשון: **אלא מלמד שחובשין אותו.** לא נאמר מקרא זה אלא ללמדך להיכא דהכהו ולא מת, ונפל למשכב, יחבשו את המכה ההוא בבית האסורין עד שנראה אם יקום והתהלך בחוץ– אז, ״ונקה המכה.״ מכלל דעד השתא לא יצא מידי בית דין אלא נחבש: **ואי מיית קטלינן ליה.** כיון דאמרת חובשין מכלל דאי מיית ניזק קטלינן ליה להאי, דאי לאו לקטלא, למאי חבשינן ליה?: **לדבר חמור.** מיתה: **לדבר הקל.** מלקות ד״לא יוסיף״ דחובל, ולא מת[101]: **ואמר רחמנא.** להיכא דלא מת, דאיכא ממון ומלקות, נידון בממון, דכתיב ״שבתו יתן״: **ממאי.** דהאי ״והכה איש את רעהו״ במזיק קא משתעי, והאי ״ונקה״ דילפינן מיניה חבישה ונקה מקטלא קאמר, דתשמע מינה דאי מיית קטלינן ליה, ועל כרחין, בהתרו בו: **דלמא בשוגג.** משתעי, ולא התרו בו, וחבישה לאו לקטלא, ונקה[102] נמי לאו לקטלא, אלא מגלות דערי מקלט, וחבישה דילפינן מינה לגלות קאמר, ומשום הכי כי נקה מגלות ישלם ממון. אבל היכא דאתרו ביה אימא לך דכי לא מיית לוקה ואינו משלם: ריש לקיש מהדר אשינויא דרמינן בריש שמעתין– מתני׳ דמכות אדכתובות: **הא מני.** מתניתין דקתני: בא על אחותו, נותן קנס– ר״מ היא, דאמר לעיל לוקה ומשלם, שלא השם מביאו לידי מכות מביאו לידי תשלומין: **אפי׳ בתו נמי.** דמיקטיל עלה ליתלס, דהא לא סבירא ליה לר״מ דפטור משום דרבה מיניה; ואמאי תנן מתני׳ הבא על בתו פטור מן הקנס?: **וטבח בשבת.** איכא חיוב מיתה, וכן לעבודת כוכבים: **שור הנסקל.** לקמן פריך– הא לא שוה מידי?: **בטובח על ידי אחר.** הגנב טוה לשלוחו לשחוט: **וכי.** שליח חוטא ושולח מתחייב קנס דאדבעה וחמשה?! והא קיימא לן בקדושין (מב:) אין שליח לדבר עבירה!: מכירה אי אפשר אלא ע״י אחר, שהלוקח לוקחו ממנו: **תחת השור.** מאי דכתב ״ישלם בשור״: **עבד איהו לא מיחייב.** דהא מיקטיל[103]: **אלא משום דלא מיחייב הוא.** דחיובא רמיא עליה, אלא משום דקס ליה בדרבה מיניה:

לד.

---

101 לשון רש״י קצת מוזר, רצה לומר שמקבל מלקות, ולא מת, אבל לשון שלו קצת קשה כיון לומר מו״ן לנגד ואר״ב. ותו״ת.

102 באמת, רצה לומר ״וונקה,״ שמביא קרא שהוא ״ונקה.״

103 משמע שהוא חיוב שפוטר אותו, ולא האיסור.

רבי שמעון. בפרק מרובה, ובכסוי הדם, ובלותו ואת בנו[104]: **התינח עבודת כוכבים.** דזבחי מתים אסורים, וכן שור הנסקל, דמשנגמר דינו אסור בהנאה, כדאמרינן בב"ק (דף מא.) ובפסחים (דף כב:): ממשמע שנאמר "סקול יסקל" איני יודע שהוא נבילה, ונבילה כו': **בשוגג יאכל.** אפי' בו ביום: **במזיד לא יאכל.** הוא לעולם, אבל אחרים ישראלים אוכלים: **ר' יהודה אומר בשוגג יאכל.** הוא למולאי שבת, ולא בו ביום, דקנסינן שוגג אטו מזיד: **במזיד לא יאכל.** הוא עולמית אלא אחרים: בדברי יוחנן הסנדלר גרסינן יאכל[105]: **לאחרים.** לישראל: **לא לו ולא לאחרים.** ישראל[106], אבל מוכרו ונותנו לעובדי כוכבים: **מ"ט דר' יוחנן הסנדלר.** דאמר מעשה שבת אסורין באכילה: **יכול אפילו בשוגג.** תאסר באכילה– אם שגג בביטול, שלא ידע שהוא שבת[107]: **מחלליה וגו'.** היכא דאיכא חיוב מיתה, אסירי באכילה כי קודש[108]: **במזיד אמרתי.** שהוא אסור ככודש, דהא גבי חיוב מיתה כתיב, ולא בשוגג: **מעשה שבת.** במזיד אסורין מן התורה באכילה לר' יוחנן הסנדלר: **מ"ט דרבנן.** דפליגי אדרבי מאיר ופטרי מקנס ארבעה וחמשה, הואיל ובטובח על ידי אחר אוקימתא– הא שחיטה ראויה היא מדאורייתא!: **אשארא.** אעבודת כוכבים ואשור הנסקל: **כיון דשחט ביה פורתא איתסר ליה.** דאמר מר (חולין דף מ.): היתה בהמת חבירו רבולה לפני עבודת כוכבים, כיון שחט בה סימן אחד, אסרה: **לאו דמריה קא טבח.** דהא איתסרא עליה, והיובא דתשלומי ארבעה וחמשה "טביחה" כתיב בהו, ועל גמר שחיטה לא מיחייב, ומקמי דמטי גמר שחיטה איתסרא בהנאה על בעליה, ומהיא שעתא אפסדה מיניה, דאי איתא לא הדרא בעינא, ולאו דמריה היא: **דאומר בגמר זביחה הוא עובדה.** לעבודת כוכבים; איני עובד לעבודת כוכבים עד גמר זביחה: פלוגתא דר' יעקב בבבא קמא: **החזירו שומר לבעליו מוחזר.** דאמר ליה: תורא אשלמת[109] לי; תורא אשלימית לך: **כממון דמי.** והאי נמי, אע"ג דלא שוי מידי, גורס לממון הוא, דכי ליתא, בעי לשלומי ליה תורא מעליא: דר' שמעון בבבא קמא בפרק מרובה: קדשים שחייב באחריותן משלם ארבעה וחמשה, משום דגורס לממון הוא, ואע"ג דהקדש לאו ממון בעלים הוא, ובהקדש לא שייך קנס, ד"רעהו" כתיב: "רבה" גרסינן בכולהו; ותדע, מדאמר לקמן: א"ל רב פפא לאביי לרבה דאמר חידוש הוא כו'; ואם איתא ד"רבא" גרסינן, הא רב פפא תלמידו של רבא היה, כדאמר לקמן: אמר ליה רב פפא

---

104 מן הדמיון ל"פרק מרובה," נראה שלא מכוון לומר הענין אלא מכוון לומר הפרק שבו נמצא (ואלו הם פרקים במסכת חולין).

105 במקום אחר הערנו אם לקרוא "ייאכל" או "יאוכל." אולי מה שכ' רש"י שייך לזה, אבל איני יודע איך שייך. ותחשב.

106 לריך ביאור למה רש"י פי' את זה כ"כ הרבה פעמים.

107 לכאו', זה רק מין אחד של שוגג, ויש מיניים אחרים. יש לדון למה נקט זה (למה לריך לפרש).

108 אוגב, קלת קשה למה לא אומרים שלריך גם התראה.

109 לשון השלמה זה מעניין, שלא השלים לו, אלא השכיר לו.

לרבא הי מכה; מאי שנא דשביקה לרבא ולא שייליה [לתרוצי שמעתיה], ושייליה לאביי [שמעתא דרבא]? אלא "רבה" גרסינן, ורב פפא לא היה בימיו, ושייל לאביי שהיה תלמידו של רבה[110]:

לד:

רבה אמר לעולם בטובח בעצמו ור' מאיר. בעצמא, בתשלומי ממון, לית ליה מת ומשלם; והכא תשלומי ארבעה וחמשה קנס הם, וכל משפט קנס חידוש הוא. הלכך, אע"ג דמיקטיל נמי, לא מיפטר מיניה. ולקמן פריך לרבה אליבא דרבי מאיר, קשיא דתו, דמתניתין נמי קנס הוא, ואפ פטר ליה אדתו: **היה גדי גנוב לו.** גנב גדי בחול, ונתחייב הקרן, וטבחו בשבת, דלא אתי עליה חיובא דממון באיסור שבת אלא חיוב קנס: **חייב.** ד' וה', דקנס חידוש הוא; ורבה סבירא ליה כרבי מאיר: **גנב וטבחו בשבת.** דחיוב ממון, דקרן אתא עליה באיסור שבת: **פטור.** דקיימא לן אין מת ומשלם, וכיון דאקרן לא מיחייב, קנס נמי לא משלם, דתשלומי ד' וה' אמר רחמנא, ולא תשלומי שלשה וארבעה, ולא סבירא לן כרבי נתן דאמר (שבת דף לד): חי נושא את עצמו; אי נמי בכפות: **שאם אין גניבה.** כלומר שמאחר שפטור על הקרן משום מיתה: **אין טביחה ואין מכירה.** אינו מחויב קנס, כדפירשתי, דתשלומי ארבעה וחמשה כתיב, ולא תשלומי שלשה וארבעה: **מחתרת.** שחתר בית והוציאו: **וטבחו במחתרת.** עצמה, דההיא שעתא בר קטלא הוא א"י הוה אשכחיה בעל הבית, כדכתיב (שמות כב) "אין לו דמים": **משום דאסוריה איסור עולם.** כל זמן שיעידו עליו שחילל שבת, ימיתוהו בית דין. הלכך, חמירא מיתה דילה לפוטרו מממון: **דאיסור שעה.** אי לא משכח ליה ההיא שעתא, הו לא מיקטיל: **היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור.** דההיא שעתא דקא טבח לה, גזיל לה ממרה, ומיתה וממון באין כאחד, ולא גרסינן "שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה," דגבי שואל לא שייך לא כפל ולא ארבעה וחמשה, שהרי חייב בקרן לעולם, אפילו טוען טענת גנב, ואין קנס אלא או בגנב או בשומר חנם הפוטר עצמו בטוען טענת גנב שאומר נגנבה: **פרה אתא לאשמועינן.** בתמיה: מה למדנו ממנה שלא למדנו מגדי דקאמר רבה?: **שאולה אתא לאשמועינן.** דטובחה בשבת פטור: **ס"ל אמינא הואיל ואמר רב פפא.** בהשוכר את הפועלים: **הכא נמי.** נימא: משעת שאלה רמיא עליה חיוב קרן, וכי טבחה בשבת ליחייב: **קמ"ל.** כיון דכל כמה דאיתא הדרא בעינא, ההיא שעתא דקא טבח לה קא גזיל לה[111]: **כל ימי שאלתה.** כל ימי משך הזמן שאלה אביהן מן הבעלים: **אין חייבין באונסה.** דאינהו לאו שואלין נינהו עלה[112]:

---

110 ואין לומר שזה קרה אחר שמת רבא, שמגמי ביבמות (סוף פרק ו) מבואר שמת אביי קודם רבא. ודע שעדיין נוכל לתי' לק' רש"י בתי' פשוט– אולי רבא לא היה שם כשנטעלד אותו ק' כל"פ או שרצה לשאול לאביי שלא לבייש רבא אם טעה. ותו"ת.

111 משמע שהיון הוא אימתי שעת גזילה. קלת קשה, שלא היה דן גמי בזה, אלא היה דן אם כבר חייב באונסים קודם לכן. נכון הוא שמה שכ' רש"י שהוא גנב נוגע לחייב אותו באונסים, אבל עדיין הלשון קשה.

112 לולי רש"י, היה אפשר לומר שהם שואלים, אלא שדין של שואל הוא שבחילוף אכילת כל השואלים, שואל אחד העיקרי מחייב את עצמו. ותתשב. (אולי זהו מה שרצה לומר, שאינם השואל העיקרי שבו נאמרו שתם דיני שאלה). ותתשב.

למי בשר בזול. כל זוזא חשבינן בארבעה לנקי[113]– הכי אמרינן בפרק מי שמת (ב״ב קמו:). והעור יחזירו לבעליס: **אחריות נכסים.** קרקעות: **איכא למתני ארישא.** להאי ״הניח להן אביהן אחריות נכסים, חייבין לשלם,״ ואמרינן לחייבין באונסין, לאשתעבוד נכסים לאבוהון מחיים משעת שאלה: **כ״ש אסיפא.** כשטבחוה ואכלוה: **ופליגא דרב פפא.** דאמר לעיל– ההיא שעתא למטו לה אונסין הוא דאתי חיובא עליה, ולא משעת שאלה: **ואיכא למתני לה אסיפא.** היכא דטבחוה, אם הניח להן אביהן אחריות נכסים, משלמין תשלומי מעליא, ולא בזול, דאיבעי להו[114] למידק: **אבל ארישא.** אם מתה, לא מיחייבי לשלומי, ולא אמרינן אישתעבוד נכסי לאבוהון משעת שאלה: **והיינו דרב פפא.** דאמר לעיל: לא אמרינן משעת שאלה דמו עליה תשלומין, אלא משעת אונסין ואילך; וההיא שעתא ליתיה לשואל דליחייב: **בשלמא רבי יוחנן.** דמוקי מתניתין בשלא התרו בו: **לא אמר כריש לקיש.** דאוקמיה כר׳ מאיר: **כי לא אתרו ביה נמי פטור.** הואיל ואיכא לד מלקות: **שוגגין.** שלא התרו בהן[115]: **ודבר אחר.** ממון, ואכולה מילתא קאי, כלומר: חייבי מיתות שוגגין וממון, או חייבי מלקיות שוגגין וממון: **ר׳ יוחנן אומר חייב.** בתשלומין: **והא לא אתרו ביה.** ואין אתה מחייבו אלא משום רשעה אחת לממון: **כי לא אתרו ביה נמי פטור.** ולקמן יליף טעמא:

לה.

מאי לאו אסון ממש. אם לא מתה האשה, יענש הנוגף בדמי ולדות; הא אם מתה, לא יענש; ואפי׳ לא התרו בו– וקשיא לר׳ יוחנן: **לא דין אסון.** הכי קאמר קרא: אם אין משפט מות לנוגף, כגון שלא מתה האשה או מתה ולא התרו בו, ענוש יענש: **מכה אדם ומכה בהמה.** מכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם לא ישלם, אלא יומת; הקיש פטור ממון למכה אדם לחיוב ממון למכה בהמה: מה מכה בהמה אין לך בו חילוק לחיוב, אף מכה אדם אין לך בו חילוק לפטור. מכה בהמה לעולם חייב, דאמרי׳ בב״ק (דף כו:) ״פלע תחת פלע,, לחייב על השוגג כמזיד ואונס כרצון: **שאין מתכוין.** אין בו חיוב מיתה באדם: **דרך עלייה.** שהכהו בהגבהת ידו או שהתכו בחרבו מלמטה למעלה: **בין דרך ירידה לדרך עלייה.** משום[116] דגבי גלות דהורג בשוגג איכא חילוק בין דרך ירידה לדרך עלייה, כדאמרי׳ במכות (דף ז:): כל שבדרך ירידתו גולה דכתיב ויפל עליו עד שיפול כדרך נפילה: **כולי עלמא לא פליגי דפטור.** מדתנא דבי חזקיה: **חייבי מיתות איתקוש.** למכה בהמה: **אתיא רשע רשע.** נאמר בחייבי מיתות ״אשר הוא

---

113 יש לדון למה לא אומר 2/3, אלא אומר 4/6. ונראה שהוא כדי לדמות אותו למתלה, שהוא יותר יקרע, שהוא יותר קל כשהוא חלקי שש (שהוא איב״ן) מכשהוא חלקי שלש (שהוא אר״ל).

114 רש״י תולה אותו בהס; עין בתוס׳ שלא נראה שסובר כן. יש לדון איך רש״י יפרש את הגמ׳, אז.

115 משמע שאינו בשוגג ממש. כן נראה מהמשך גמ׳, שמתחיל לדון בהתראה. אבל, דין זה הוא גם בשוגג, ואז צריך ביאור למה לא רק יאמר שוגג ויצון בו, וגם צריך ביאור למה יאמר שוגג, אם לא רצה לומר שוגג. ותחשב.

116 רש״י בא לבאר למה צריך להזכיר זה, ולמה הו״א לחלק ביניהם.

רשע למות," ונאמר בחייבי מלקות "והיה אם בן הכות הרשע": **רבא אמר אחיא מכה מכה.** דמלקות נמי איתקוש למכה בהמה, ולאו מגזרה שוה דחייבי מיתות ילפינן: **ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו.** והאי "יעשה לו" מלקות קאמר, ולקמן פריך והא חובל בחבירו בתשלומין ולא מלקות?: **והאי.** מלקות לאו "מכה" כתיב, אלא "כי יתן מום," ומאי "אחיא מכה מכה" דקאמר רבא[117]?: **הכאה הכאה קאמרינן.** ומום ע"י הכאה הוא ניתן: **וחובל בחבירו בר תשלומין הוא.** והיכי מוקמת ליה את במלקות ופטור ממון?: **אם אינו ענין.** האי קרא: **להכאה שיש בה שוה פרוטה.** ולתשלומין, דהא מקרא דבתריה ילפינן, דכתיב ביה "כן יתן בו"– דבר הניתן מיד ליד: **תנהו ענין.** להאי "כן יעשה לו": **להכאה שאין בה שוה פרוטה.** ולמלקות; ואיתקיש למכה בהמה, שלא תחלוק בו:

לה:

סוף סוף. האי לא תחלוק בו לחייבו ממון טעמא משום לאין בו כדי תשלומין, ולא משום היקישא אבל היכא דיש בה שוה פרוטה אימא תחלוק: **לא צריכא.** להכי איתקש: **דבהדי דמחייה קרע שילאין וכו'.** כלומר: ואשמועינן לוקה משום חבלה, ופטור מתשלומי קריעה– לא שנא התרו בו, ולא שנא לא התרו, דלא לקי, פטור מתשלומין מהיקישא, דלא תחלוק: **ממאי דבחול כתיב.** דפשיטא ליה למכה בהמה בין שוגג בין מזיד חייב לשלם: **דלמא בשבת כתיב.** ועל כרחך אשוגג כתיב קרא, דאי במזיד הו"ל מתחייב בנפשו, ופטור מן התשלומין: **איכא לאיפלוגי.** בין שוגג למזיד: **לא ס"ד.** דבשבת כתיב ובשוגג: **ואי בשבת מכה בהמה ישלמנה.** בתמיה: **אלא לאו בחול.** לליכא לפלוגי, ואיתקש לה מכה אדם, שלא תחלוק בו, ואפי' אינו חייב מיתה: **לרבה לאמר.** לרבי מאיר חדוש הוא כו': **מתניתין כמאן מוקים.** לשנויי רומיא דרמינן עלה דאלו הן הלוקין, וקיימא לן דאין לוקה ומשלם: **אי כר' מאיר.** דאמר לוקה ומשלם, וכדשנינהו ריש לקיש: **קשיא בתו.** דבשלמא לריש לקיש, דאוקמה לההיא דגנב וטבח בשבת בטובח על ידי אחר, אבל בטובח על ידי עצמו לא משלם, לא קשיא, דמת ומשלם לית ליה לר' מאיר, אפי' בקנס. אלא לרבה, קשיא בתו, דקנס הוא, והתני מתניתין פטור: **ואי כר' נחוניא בן הקנה.** דאית ליה נמי לוקה ומשלם כר' מאיר, מדקאמר יום הכפורים כשבת– יה"כ הוא לפטור מתשלומין, ומשום כרת דאית ביה, ומג"ש לאסון אסון, אבל משום לאו ומלקות דאית ביה, לא פטר; ומתניתין נמי דאית ליה לוקה ומשלם דיליה הוא, ומת ומשלם לית ליה אפי' בקנס: **קשיא אחותו.** נהי נמי דמשום מלקות לא פטר ליה, ליפטריה משום כרתו!: **ואי כרבי יאחז.** תוקמה דאמר במסכת מכות (דף יד.): אין חייבי כריתות בכלל מלקות מ', ואית ליה האי דאלו הן הלוקין– הבא על אחותו– ומשום הכי חייבין בתשלומין: **קשיא ממזרת.** דהכל מודים שהוא במלקות, והתני אית לה קנס: **הניחא אי סבר.** רבה כר' יוחנן, כשלא התרו בו דמשלם דחייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר חייב: **איהו נמי.** מוקי למתני' בשלא התרו בו, כר' יוחנן: **אלא אי סבר לה.** בממון ומלקות דאפי' לא התרו בו פטור מממון, ופליג אדרבי יוחנן– וכל שכן אדעולא, דאמר אפילו התרו בו משלם ממון ואינו לוקה: **היכי מתרץ לה.** לא כר' יוחנן, ולא כעולא, ולא כריש לקיש: **על כרחך.** אי סבירא ליה בממון ומלקות דלוקה ואינו משלם, כרבי יוחנן סבירא

---

117 לשון רש"י משמע שהוא קושיה על לשון רבא, אבל לא על הדרשה. עדיין יכולים לדרוש מזה, אבל מלשון רבא לא נראה שכן דורש.

ליה בשוגגים, למשלם ממון, ומוקי לה בשלא התרו בו: **לריש לקיש לאמר בפירוש ריבתה תורה כו'**. לחייבי מלקיות שוגגין פטורין מלשלם: **מאן תנא דפליג אדר' נחונית**. ומחייב תשלומין בחייבי כריתות, כגון ההיא דשבועות, ושהליק גדיש ביה"כ, חייבין בפרק שבועת העדות (שבועות לג.), ומתני' דהכא דקנסה באחותו, ונהי נמי דלית ליה אסון אסון למיפטריה משום כרת, ליפטריה משום לאו, בין התרו בו בין לא התרו בו, דאין כרת בלא לאו, חוץ מפסח ומילה; דבשלמא ר' יוחנן מוקי לה אפילו כרבנן דפליגי עליה דרבי מאיר דאמרי אין לוקה ומשלם, והני בשלא התרו בו. אלא, לריש לקיש, כמאן מוקי לה: **אי רבי מאיר**. דאמר לוקה ומשלם: **אי רבי יאחק**. דאמר לא שייך מלקות בחייבי כריתות, וג"ש דאסון אסון ליה ליה, ובמאי ליפטר– היאכא מתניתין דהכא על כרחך ר"מ היא, ולא רבי יאחק, משום דקשיא ממזרת. אבל ההיא דשבועות בין כר"מ בין כרבי יאחק:

ביאור בריי' שמזכיר למי אין קנס:

עריות ושניות. לקמן מפרש להו: **קנס**. דאנוסה: **פיתוי**. דמפותה: **הממאנת**. בבעלה, כגון יתומה קטנה שהשיאתה אמה ומיאנה בבעלה: **אין לה קנס**. שאינה בחזקת בתולה, הואיל וניסת: **איילונית**. שאין לה סימני נערות לעולם, ואינה יולדת– לשון איל זכר, דוכרניתא דלא ילדה (לעיל דף יא.): **אין לה קנס**. לפי שאין קנס אלא לנערה, וזו שלא תביא שערות לעולם כל כ' שנה[118] היא בחזקת קטנה, ומשם ואילך בוגרת: **והיולדת משום שם רע**. קס"ל שלא מצא לה בעלה בתולים, ולקמן פריך: בת סקילה היא?:

לו.

עריות ממש. המפורש באחרי מות, והן בכריתות: **שניות**. שגזרו חכמים על שניות להן, להרחיק מן העבירה, כגון אם אמו ואם אביו ושאר עריות השנויות בפרק ד' דיבמות (דף כא.): **כיון דשניות חזיין ליה מדאורייתא**. קרינן ביה "ולו תהיה לאשה": **אמאי אין לה קנס**. בשלמא בעריות, איכא למימר כשמעון התימני, דליתא ליה "נערה נערה הנערה," אלא שניות קשיא: **שמעון התימני**. בריש פירקין, דאמר "אשה שיש בה הויה": **ר"ש בן מנסיא**. דאמר "אשה הראויה לקיימה": **רבנן היא**. דפליגי אדר"מ בריש פירקין: **וממאנת סבר לה כר' יהודה**. דאמר נערה ממאנת, והכי תידוק מינה– נערה ממאנת אין לה קנס; הא נערה בעלמא יש לה קנס: **עד שתביא שתי שערות**. ומשהביאה, אינה ממאנת; ואפילו לא בעל לאחר מיכן: **רבי יהודה אומר**. אם לא בעל לאחר שגדלה, ממאנת: **עד שירבה שחור על הלבן**. ובגלה מפרש: שתי שערות שוכבות, ונראה כמו שירבה השחור[119]: **אלא ר' יהודה היא**. ובממאנת נערה אשמעינן דאין לה קנס, ולא תדוק– הא קטנה יש לה קנס. וגבי איילונית, דתנא נמי אין לה קנס,

---

118 הוא רק כ' שנה אם יש לה סימני איילונית; בלי זה, נמשך עד רוב חייה שלה (לכאו' זה שלושים וחמש שניה ויום אחד). אולי אם יש לה נערות. לא נראה כן מן הגמ', שהיה לו לבאר. אולי סתם איילונית יש לה סימני איילונית. אבל, כיון שאמרנו כן, לא קשה בכלל למה נקט רש"י אותו מין איי לבאר. ויש לדון.

119 יש לדון מה הדין אם יש שערה אחד שבוכב, ועושה שגראה כן, ויש שערה אחר אם (שאולי רק נקט שני שערות כיון שמצוי, שכיון שלי שני שערות להיות גדולה, כבר בא שניה, ומסתמא אין אחד כל כך יותר גדול מן השני). ותחשב.

משום דבקטנה סבר כר״מ, וזו מקטנותה ילמת לבגר: **זו דברי כו׳**. לקמן בפרקין (דף מ:): **סבר לה כר׳ מאיר.** לקטנה אין לה קנס; משום הכי אין קנס באילונית: **ופליג עליה.** בממאנת, ואמר על שירבה השחור; וכי תנא הממאנת אין לה קנס– הא הראויה למאן יש לה קנס– בנערה קאמר: **מאי ממאנת הראויה למאן.** כלומר: כל קטנה קאמר, וכולה ר״מ היא: **ויש להן טענת בתולים.** להפסידה כתובה: **הא ר״מ.** דאמר קטנה אין לה קנס, ואילונית מקטנותה ילמה לבגר: **ודקאמרי לה מאי קאמרי לה.** מי שהשיב תשובה זו בבית המדרש, מה עלתה על רוחו? ולא סבירא ליה דאיכא לאוקמינהו כר״מ ורבנן?!: **משום דאית ליה למימרא אחריתא עליה.** לא הביאה לבית המדרש אלא לפי שיש להשיב אחרת על זו: חרשת ושוטה אחרשת ושוטה: **בוגרת.** בתוליה כליס מאיליהן: **הא רבן גמליאל.** דאמר בפ״ק (דף יב:): היא אומרת משאירסתני נאנסתי נאמנת; הכא נמי, אין לה טענת בתולים להפסידה כתובתה, דאמרינן ״אי הוה פקחת לטעון, הוה טענה משאירסתני נאנסתי ומהימנא״: **הא רבי יהושע.** דאמר לא מפיה אנו חיין; הכא, יש לה טענת בתולים דאי נמי הוה טענה קמן, לא מהימנינן לה: **נותנין לה לילה הראשון.** ובועל כמה בעילות, ותלינן כל למיס של אותו הלילה בדם בתולים. אלמא אית לה דם בתולים לבוגרת דאי לא, לא הוה בעי למיתב לה אלא בעילת מצוה, וכיון דאית לה בתולים, היכא דבעל ולא מצא דם, תפסיל כתובתה, דהא כנסה בחזקת בתולה, ומצאה בעולה:

לו:

ה״ג אי דקא טעין טענת למיס הכי נמי הב״ע דקטעין טענת פתח פתוח. אי דקאמר ״בעלתי, ולא מצאתי דם,״ ודאי טענה מעלייתא היא. והכא, דקתני ״אין לה טענת בתולים,״ דקטעין ואמר, ״פתח פתוח מצאתי, ודם לא בדקתי אם נמצא בה אם לאו.״ בנערה וקטנה, טענה היא, כדאמרינן בפ״ק; ואע״פ שאין יכול לברר דבריו בפנינו, אמרינן חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה. אבל, משבגרה, אין רחמה לר כבתחילה, ודומה לו כאילו פתח פתוח: **שנחבטה.** ובתוליה נושרין: **כולהו רואות.** אם נשרו בתוליהן [רואות דם]: **ומראות לאמן.** ופוסקות עליהן שאינן בתולות, ואם לא הודיעתו הטעתו: **וזו אינה רואה ואינה מראה לאמה.** וזה שכנסה בחזקת נחבטת כנסה, ואין אדם פוסק עליה, ולאו טעות הוא: **ריעא.** שיצא עליו שם זיוף: **אין חוששין לה.** אפי׳ לכהונה: **אלא.** יצא עליה שם רע היכי דמי? כגון בעדים, ולא שאמרו עליה שנבעלה, דא״כ מאי למימרא? הא לאו בתולה היא! אלא, אמרי לדידהו תבעתנהו לאיסורא– הפקירה עצמה לכך, ולא שמענו לה: **בשלמא התם כו׳**. היכי גמר רב פפא מינה דלא מגבינן בשטרא כי האי; בשלמא התם שכיחי פרוצין, וכיון שיש עדים שהיתה מחזרת אחר הזנות הרבה, מצאה לה– משום הכי אין לה קנס לאחר זמן, דלאו בחזקת בתולה הואי: **אלא.** לגבי שטר: **אם הוא הוחזק.** לחזור אחר עידי שקר: **כל ישראל מי הוחזקו.** להיות שומעין לו לזייף?!: **אימר זיופי זייף.** הוא עצמו למד לכוין כתב הדומה לכתב ידי עדים שהתם בו[120]:

---

[120] נמצא שרק חוששים שמצא בני אדם, וכתב בכתב הדומה להם. יש לדון למה לא חוששים שזייף כתב, שכ׳ שם של עדים שאינם חיים בחמת, וכ׳ את השם שלהם. אולי לא מסתבר שיעשה כן, שמסתמא חבבו ידקש ממנו לקיים אותו. ותחשב.